

Manuale Attestazione Trasparenza 2026

Guida operativa per l'attestazione degli obblighi di trasparenza

Lab4Srl

Lab4Srl – Manuale Attestazione Trasparenza 2026

Table of contents

1. Premessa	3
1.1 Indice del Manuale	4
2. Link utili	6
3. 1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione	7
3.1 1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione	7
3.2 1.1 Dati non pubblicabili, eccezioni e specificità nella pubblicazione	9
3.3 1.2 Aggiornamento delle pubblicazioni	10
3.4 1.3 Durata delle pubblicazioni	12
3.5 1.4 Formato aperto dei dati	13
3.6 1.5 Tutela dei dati personali	15
3.7 1.6 Schemi standard	19
4. 2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione	30
4.1 2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione	30
4.2 2.1 Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione	32
4.3 2.2 Applicativo web	35
5. 3. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e successivo monitoraggio	39
6. 4. Tabelle, schemi e indicazioni operative per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l'anno 2026	41
6.1 Indice del capitolo	41
6.2 4.1 Atti generali (art. 12)	42
6.3 4.2 Organizzazione (art. 13 e art. 14)	44
6.4 4.3 Consulenti e collaboratori (art. 15)	54
6.5 4.4 Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)	57
6.6 4.5 Performance (art. 20)	60
6.7 4.6 Attività e procedimenti (art. 35)	62
6.8 4.7 Provvedimenti (art. 23)	65
6.9 4.8 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)	67
6.10 4.9 Bilanci (art. 29)	71
6.11 4.10 Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)	73
6.12 4.11 Servizi erogati (art. 32)	77
6.13 4.12 Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)	79
6.14 4.13 Bandi di gara e contratti	84
6.15 4.14 Pianificazione e governo del territorio (art. 39)	95
6.16 4.15 Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)	97

1. Premessa

Il **15 aprile 2026** il Consiglio dell'ANAC ha adottato la **deliberazione n. 168** che fornisce indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ad opera degli Organismi di valutazione e che **deve rilevare a partire dal 16 giugno 2026 lo stato di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna a partire dal 1 gennaio 2025 e fino al 15 giugno 2026.**

Si riporta di seguito il link alla citata deliberazione ANAC.

[Delibera n. 168 del 15 aprile 2026](#)

Si riportano inoltre i link alle registrazioni dei webinar sull'attestazione della trasparenza relativi agli anni 2024 e 2025.

- [Webinar 2025 sull'attestazione della trasparenza](#)
- [Webinar 2024 sull'attestazione della trasparenza](#)

Il presente manuale intende offrire un'analisi degli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione, tabelle, schemi e raccomandazioni in merito alle modalità e ai contenuti oggetto di attestazione.

L'analisi complessiva e gli specifici approfondimenti sono stati redatti attraverso la disamina delle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 97/2016, della deliberazione ANAC n. 1310/2016 recante *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* e dei successivi provvedimenti ANAC in materia, nonché delle ulteriori norme di legge intervenute nel corso del tempo che impongono obblighi di pubblicazione.

A cura di

- **Alessia Adamo**
- **Alessandro Gasbarri**
- **Michele Solla**

1.1 Indice del Manuale

- **Manuale Attestazione Trasparenza 2026**
- Premessa
- Link utili
- **1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione**
- Introduzione
- 1.1 Dati non pubblicabili, eccezioni e specificità nella pubblicazione
- 1.2 Aggiornamento delle pubblicazioni
- 1.3 Durata delle pubblicazioni
- 1.4 Formato aperto dei dati
- **2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione**
- Introduzione
- 2.1 Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione
- 2.2 Applicativo web
- **3. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e successivo monitoraggio**

• **4. Tabelle, schemi e indicazioni operative per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l'anno 2025**

- 4.1 Atti generali (art. 12)
- 4.2 Organizzazione (art. 13 e art. 14)
- 4.3 Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 4.4 Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)
- 4.5 Performance (art. 20)
- 4.6 Attività e procedimenti (art. 35)
- 4.7 Provvedimenti (art. 23)
- 4.8 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4.9 Bilanci (art. 29)
- 4.10 Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 4.11 Servizi erogati (art. 32)
- 4.12 Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)
- 4.13 Bandi di gara e contratti
- 4.14 Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 4.15 Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

2. Link utili

- [Delibera n. 168 del 15 aprile 2026](#)
- [Applicativo web per lo svolgimento dell'attestazione](#)
- [Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'ANAC](#)
- [Accesso ai Servizi dell'ANAC per l'ottenimento del profilo OIV](#)
- [Banca Dati del sistema Perla PA \(Consulenti e collaboratori\)](#)

3. 1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione

3.1 1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione

Prima di esaminare gli specifici obblighi soggetti ad attestazione, oggetto della deliberazione n. 168/2026, si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale, utili per lo svolgimento dell'attestazione.

La verifica deve riguardare la sezione **Amministrazione trasparente** del sito istituzionale, che deve essere raggiungibile dalla home page e consultabile direttamente, senza richiesta preventiva di autenticazione o identificazione. L'accesso ai dati pubblicati deve quindi essere libero, immediato e coerente con la funzione di controllo diffuso prevista dal D.lgs. n. 33/2013.

Quando i dati, le informazioni o i documenti sono già disponibili in altra parte del sito istituzionale o in una banca dati collegata, la pubblicazione nella sezione **Amministrazione trasparente** può essere assolta anche mediante un collegamento ipertestuale, purché il rinvio conduca direttamente alla pagina o al record che contiene il contenuto richiesto. Anche in questi casi restano fermi i requisiti di qualità di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La pubblicazione all'albo pretorio online non sostituisce, di regola, la pubblicazione in **Amministrazione trasparente**, perché le due forme di pubblicità hanno finalità e durate diverse: l'albo pretorio è normalmente rivolto alla produzione di effetti legali, mentre la sezione **Amministrazione trasparente** assicura la conoscibilità stabile dei dati per finalità di trasparenza. Per i piccoli comuni, nei casi ammessi dalle semplificazioni ANAC, il rinvio all'albo pretorio può essere utilizzato solo se il collegamento è diretto al singolo atto o documento, se sono rispettati qualità, formato aperto e protezione dei dati personali, e se sono adottati accorgimenti quando il termine di pubblicazione all'albo è decorso.

3.1.1 Indice del capitolo

- **1. Indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti per lo svolgimento dell'attestazione**
- Introduzione
- 1.1 Dati non pubblicabili, eccezioni e specificità nella pubblicazione
- 1.2 Aggiornamento delle pubblicazioni
- 1.3 Durata delle pubblicazioni
- 1.4 Formato aperto dei dati
- 1.5 Tutela dei dati personali

3.2 1.1 Dati non pubblicabili, eccezioni e specificità nella pubblicazione

Come indicato nel PNA 2019, di cui alla deliberazione ANAC n. 1064/2019 e ribadito nella deliberazione n. 168/2026, laddove vi siano **dati non pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, si riporti il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati”, etc.).**

Le FAQ ANAC precisano che la mancata pubblicazione non deve tradursi in una sottosezione vuota. Per ciascuna categoria di dati non pubblicati occorre dare evidenza, nella pertinente sottosezione di **Amministrazione trasparente**, delle ragioni della mancata pubblicazione. La dicitura deve essere specifica e riferita al caso concreto, ad esempio: “nel corso dell’anno 2026 non sono stati conferiti incarichi”, “non sono stati adottati bandi di concorso”, “l’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione”.

Quando l’obbligo non è applicabile per ragioni oggettive, l’amministrazione deve comunque rendere comprensibile l’assenza del dato nella sottosezione interessata. Ciò evita che l’OIV interpreti l’assenza come omissione e consente di valorizzare correttamente il campo **Non Applicabile (n/a)** nella griglia di attestazione.

Per i piccoli comuni (quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato nell’art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 e quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come definiti dall’art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158) ai sensi dell’aggiornamento 2018 al PNA, di cui alla deliberazione ANAC n. 1074/2018, **le pubblicazioni in formato tabellare possono avvenire anche attraverso altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.**

Per i piccoli comuni, gli obblighi di pubblicazione possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale dalla sezione **Amministrazione trasparente** all’albo pretorio online, quando l’atto o il documento sia già pubblicato. Il collegamento deve però rinviare direttamente alla pagina o al record che contiene l’atto, non alla pagina generale dell’albo, e deve essere garantita la permanenza della consultabilità per il periodo richiesto dalla disciplina sulla trasparenza. È inoltre opportuno organizzare nell’albo una sezione o sottosezione dedicata agli atti rilevanti ai fini del D.lgs. n. 33/2013.

Qualora uno o più **obblighi oggetto di attestazione non ricorra**, l’Organismo di Valutazione, **inserisce all’interno della griglia di attestazione il valore “Non Applicabile (n/a)”**.

Si ricorda che all’interno della griglia di attestazione **non sono ammesse celle vuote**.

Riferimenti principali: artt. 3, comma 1-ter, 6 e 9 D.lgs. n. 33/2013; PNA 2018, Approfondimento IV; Allegato 4 al PNA 2022; FAQ ANAC in materia di obblighi generali di pubblicazione.

3.3 1.2 Aggiornamento delle pubblicazioni

Si riportano di seguito le differenti frequenze di aggiornamento ai sensi del D.lgs. n. 33/2013:

- **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Esempio: *Enti controllati (art. 22). Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, comma 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti è previsto l'aggiornamento annuale.*
- **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno. *È il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, comma 1).*
- **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti. *È previsto l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (art. 16, comma 3).*
- **Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione. *Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, comma 2).*

Si ricorda che tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di pubblicazione indicano, nella sotto sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), i termini entro i quali ciascun dato è pubblicato tenendo conto della propria organizzazione e della periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme.

Le FAQ ANAC ribadiscono che, quando le norme prevedono specifiche tempistiche di aggiornamento, occorre fare riferimento all'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 e alle successive indicazioni settoriali. In assenza di una scadenza espressa, resta fermo il criterio della tempestività di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013: il dato deve essere pubblicato e aggiornato in un tempo coerente con la sua funzione informativa e con l'esigenza di consentire il controllo diffuso.

Nella programmazione della trasparenza l'amministrazione dovrebbe quindi indicare, per ciascun obbligo:

- l'ufficio responsabile della produzione o trasmissione del dato;
- il termine interno entro cui il dato deve essere pubblicato o aggiornato;
- le modalità di verifica periodica da parte del RPCT o delle strutture incaricate del monitoraggio;
- le azioni da svolgere quando il dato risulta non più esatto, incompleto o superato.

Per le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza, tali elementi sono individuati nelle misure integrative del modello 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT.

Ai fini dell'attestazione, l'OIV verifica non soltanto la presenza del dato, ma anche la coerenza tra la data o il periodo di riferimento della pubblicazione e la periodicità prevista dalla normativa applicabile. Un dato presente ma riferito a un periodo ormai superato può incidere negativamente sull'indicatore di aggiornamento.

Riferimenti principali: art. 8 D.lgs. n. 33/2013; delibera ANAC n. 1310/2016, allegato 1; PNA 2022; FAQ ANAC in materia di obblighi generali di pubblicazione.

3.4 1.3 Durata delle pubblicazioni

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione, siano pubblicati per un periodo di **cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione**. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico "semplice" e "generalizzato").

La regola dei cinque anni opera comunque fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti, salvo i diversi termini previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, prima di rimuovere o archiviare un contenuto, l'amministrazione deve verificare sia la scadenza del periodo ordinario di pubblicazione sia l'eventuale permanenza degli effetti dell'atto.

Le pubblicazioni dei seguenti obblighi devono essere effettuate entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e rimangono visibili per i **tre anni successivi dalla cessazione** del mandato o dell'incarico.

- **i componenti degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti** (art. 14, comma 2 D.lgs. n. 33/2013)
- **i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza** (dall'art. 15, comma 4 D.lgs. n. 33/2013)

Decorso il termine di pubblicazione, la conoscibilità non viene meno in modo assoluto: l'interessato può presentare istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013. Per questo motivo è opportuno che l'amministrazione conservi una gestione ordinata degli archivi interni, distinguendo tra contenuti da mantenere online, contenuti da rimuovere dalla pubblicazione corrente e documenti ancora ostensibili previa valutazione dell'istanza di accesso.

Nel caso di documenti pubblicati anche all'albo pretorio online, la durata più breve della pubblicazione all'albo non consente, da sola, di ritenere assolto l'obbligo di trasparenza. Se il contenuto è soggetto al D.lgs. n. 33/2013, deve rimanere accessibile nella sezione **Amministrazione trasparente**, o tramite collegamento idoneo, per il periodo previsto dalla disciplina sulla trasparenza.

Riferimenti principali: artt. 5, comma 2, 8, comma 3, 14, comma 2, e 15, comma 4, D.lgs. n. 33/2013; FAQ ANAC in materia di obblighi generali di pubblicazione.

3.5 1.4 Formato aperto dei dati

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 e comma 45, della Legge n. 190/2012 i formati di dati aperti, sono quelli resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, e siano riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, fermo l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità. Il formato aperto non è quindi un requisito meramente tecnico, ma una condizione essenziale della riutilizzabilità del dato.

In aggiunta a ciò, l'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del D.lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.

La lettera l-ter) del medesimo art. 1 definisce, inoltre, come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. n. 36/2006.

Pertanto, a norma di legge è esclusa la pubblicazione di formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

Con riferimento al formato PDF, il suo impiego è ammesso esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato, quale il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili.

Quando la pubblicazione avviene mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito o a una banca dati, l'amministrazione deve comunque verificare che il contenuto raggiunto rispetti i requisiti di formato aperto, accessibilità, qualità e riutilizzabilità. Il semplice rinvio a una pagina esterna o interna non è sufficiente se il dato

risulta chiuso, non scaricabile, non elaborabile o privo delle informazioni necessarie a comprenderne provenienza e aggiornamento.

Indicazioni operative per la verifica degli standard (Delibera ANAC n. 495/2024)

Per l'attestazione 2026, l'Autorità ha introdotto una specifica **Verifica di conformità agli standard** basata sulla delibera n. 495/2024. Le opzioni di giudizio previste per l'OIV sono:

- **Piena conformità:** i dati sono esposti tramite formati aperti e strutturati mediante tabelle web che integrano tutti i metadati obbligatori previsti dagli allegati tecnici della Delibera n. 495/2024; il dato è immediatamente leggibile e acquisibile in modo automatizzato.
- **Conformità parziale:** i dati sono pubblicati in formato elaborabile (es. tabelle Excel, file CSV o tabelle HTML semplici), ma risultano carenti sotto il profilo della strutturazione dei metadati.
- **Non conformità:** i dati sono pubblicati esclusivamente in formati non strutturati (es. file PDF, scansioni di documenti cartacei o testi liberi); il dato è "chiuso" e non consente alcuna estrazione automatizzata.

Si ricorda che, sebbene questa verifica abbia natura ricognitiva per il 2026, essa rappresenta lo standard verso cui tutte le amministrazioni devono tendere per garantire la piena fruibilità dei dati.

Riferimenti principali: art. 7 D.lgs. n. 33/2013; art. 68 D.lgs. n. 82/2005; delibera ANAC n. 1310/2016; delibera ANAC n. 495/2024; FAQ ANAC in materia di obblighi generali di pubblicazione.

3.6 1.5 Tutela dei dati personali

La trasparenza amministrativa e la tutela dei dati personali non sono principi in contrasto tra loro. Gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 hanno una base giuridica espressa e, pertanto, consentono alle amministrazioni di pubblicare dati, informazioni e documenti quando la pubblicazione è richiesta da una norma di legge o, nei casi previsti, da una norma di regolamento.

Questo non significa, però, che ogni dato contenuto in un atto possa essere automaticamente pubblicato online. Prima di caricare documenti nella sezione **Amministrazione trasparente**, l'ufficio deve sempre verificare che la pubblicazione sia effettivamente prevista dal D.lgs. n. 33/2013 o da altra disposizione normativa e che i dati personali presenti siano pertinenti, necessari e proporzionati rispetto alla specifica finalità di trasparenza.

3.6.1 Il controllo preliminare prima della pubblicazione

Ogni pubblicazione deve essere preceduta da una verifica concreta sul contenuto del documento. Non è sufficiente accertare che esista un obbligo generale di pubblicazione: occorre anche controllare se, nel file da pubblicare, siano presenti dati personali non necessari alla conoscibilità dell'azione amministrativa.

In pratica, prima della pubblicazione occorre chiedersi:

1. **Quale norma impone la pubblicazione?**
2. **Quali informazioni sono richieste dalla norma?**
3. **Il documento contiene dati personali ulteriori rispetto a quelli da pubblicare?**
4. **Sono presenti dati particolari, dati relativi a condanne penali o altri dati riservati?**
5. **È possibile raggiungere la finalità di trasparenza pubblicando un estratto, una tabella o una versione oscurata del documento?**

Se la norma richiede la pubblicazione di un atto o di un documento, l'amministrazione deve pubblicarlo rendendo **non intelligibili** i dati personali non pertinenti. Quando sono presenti dati particolari o dati giudiziari, la cautela deve essere ancora maggiore: tali dati possono restare visibili solo se risultano indispensabili rispetto alla specifica finalità di trasparenza prevista dalla norma.

3.6.2 Minimizzazione, pertinenza e aggiornamento dei dati

La pubblicazione per finalità di trasparenza è un trattamento di dati personali e deve rispettare i principi del Regolamento (UE) 2016/679. Tra questi assumono particolare rilievo:

- **minimizzazione dei dati**, cioè pubblicare solo le informazioni adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario;
- **esattezza**, cioè evitare la permanenza online di dati errati o superati;
- **aggiornamento**, cioè correggere, integrare o rimuovere tempestivamente dati non più corretti rispetto alla finalità della pubblicazione;
- **limitazione della finalità**, cioè usare la pubblicazione solo per rendere conoscibile ciò che la legge impone di rendere pubblico.

Il principio operativo è semplice: la trasparenza non richiede di pubblicare "tutto", ma di pubblicare ciò che serve al controllo diffuso sull'attività amministrativa, nei limiti stabiliti dalla legge.

3.6.3 Oscuramento dei dati non necessari

Quando un documento contiene dati personali non richiesti dall'obbligo di pubblicazione, tali dati devono essere oscurati prima del caricamento online. L'oscuramento deve essere effettivo: non è sufficiente coprire il testo con un riquadro se il dato resta selezionabile, ricercabile o recuperabile dal file.

Sono esempi di dati da verificare con particolare attenzione:

- codici fiscali, recapiti personali, indirizzi di residenza e numeri di telefono privati;
- firme autografe, coordinate bancarie, documenti di identità e allegati non necessari;
- informazioni sanitarie, familiari, assistenziali o comunque idonee a rivelare situazioni personali delicate;
- dati relativi a procedimenti penali, sanzioni o condizioni di particolare vulnerabilità, salvo che la pubblicazione sia indispensabile e prevista dalla normativa applicabile.

Quando possibile, è preferibile pubblicare una versione del documento predisposta per la trasparenza, oppure una tabella riepilogativa conforme all'obbligo, anziché l'atto integrale con oscuramenti estesi. Questa scelta riduce il rischio di diffusione indebita e rende più chiara la consultazione da parte dei cittadini.

3.6.4 Pubblicazione di dati ulteriori

Le amministrazioni possono pubblicare dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo, ma in questo caso devono farlo nel rispetto dell'art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013. Se nei dati ulteriori sono presenti dati personali, questi devono essere pubblicati in forma anonima.

La pubblicazione facoltativa, quindi, richiede una valutazione particolarmente attenta: se non esiste un obbligo normativo specifico, non è possibile diffondere dati personali identificativi solo perché ritenuti utili o interessanti. L'esigenza di maggiore trasparenza deve essere soddisfatta mediante anonimizzazione, aggregazione dei dati o altre modalità che impediscano l'identificazione degli interessati.

Secondo le FAQ ANAC, l'individuazione dei dati ulteriori deve essere programmata nella sezione del PIAO dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza, oppure nel PTPCT o nel documento equivalente per gli enti che non adottano il PIAO. Nella scelta dei dati ulteriori è utile considerare le caratteristiche dell'amministrazione e le informazioni più frequentemente richieste tramite accesso civico generalizzato, perché tali richieste possono segnalare un interesse pubblico ricorrente alla conoscibilità del dato.

Possono costituire dati ulteriori anche elaborazioni di secondo livello di dati già pubblicati, ad esempio aggregazioni, rappresentazioni sintetiche o estrapolazioni dai dati di bilancio. Se non sono riconducibili a una specifica sottosezione di **Amministrazione trasparente**, tali dati sono collocati nella sottosezione di primo livello **Altri contenuti**.

3.6.5 Indicizzazione nei motori di ricerca

Il D.lgs. n. 33/2013 consente, per i dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, la pubblicazione sui siti istituzionali anche con modalità che ne permettono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web.

I dati particolari e i dati giudiziari, invece, sono sottratti all'indicizzazione. Per tali informazioni l'amministrazione deve adottare cautele tecniche e organizzative coerenti con la natura dei dati trattati, verificando anche le impostazioni della piattaforma utilizzata per la pubblicazione.

3.6.6 Indicazioni operative per gli uffici

Per ridurre il rischio di pubblicazioni non corrette, è opportuno che ogni ufficio applichi una procedura minima di controllo prima dell'invio o del caricamento dei documenti:

1. individuare l'obbligo di pubblicazione e la relativa base normativa;
2. confrontare il contenuto del documento con le sole informazioni richieste dall'obbligo;
3. rimuovere o oscurare i dati personali non pertinenti;
4. verificare con particolare attenzione la presenza di dati particolari o giudiziari;
5. controllare che l'oscuramento sia tecnicamente irreversibile;
6. pubblicare, quando possibile, dati in forma tabellare, sintetica o aggregata;
7. programmare il controllo periodico di esattezza, aggiornamento e durata della pubblicazione.

Nei casi dubbi, soprattutto quando il documento contiene dati delicati o quando l'obbligo di pubblicazione non è immediatamente chiaro, è consigliabile coinvolgere il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Responsabile della protezione dei dati, secondo le rispettive competenze.

Riferimenti principali: artt. 5, comma 2, 5-bis e 7-bis D.lgs. n. 33/2013; art. 2-ter D.lgs. n. 196/2003; art. 5 Regolamento (UE) 2016/679; PNA 2019, Parte III, § 4.2; PNA 2022; FAQ ANAC - Trasparenza e tutela dei dati personali; FAQ ANAC in materia di obblighi generali di pubblicazione; Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di pubblicità e trasparenza sul web, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014.

3.7 1.6 Schemi standard

3.7.1 Analisi degli schemi standard

Gli schemi standard di pubblicazione sono **modelli** creati per **uniformare e semplificare** il modo in cui le pubbliche amministrazioni presentano le informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei loro siti web. Invece di lasciare che ogni amministrazione decida autonomamente come strutturare e presentare i dati, questi schemi offrono un **formato predefinito** da rispettare.

Si riportano di seguito i link a tutte le deliberazioni adottate ad oggi dall'ANAC in materia di schemi standard:

- [Delibera n. 495 del 25 settembre 2024](#)
- [Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025](#)
- [Delibera n. 497 del 3 dicembre 2025](#)

Si riporta di seguito il link al Quaderno dell'ANCI n. 57 che ha approfondito gli schemi standard di pubblicazione obbligatori e alla redazione del quale hanno contribuito anche i soci di Lab4.s.r.l.

- [ANCI Quaderno n. 57](#)

La **composizione** tipica di uno schema standard include diversi elementi:

- **Sezione:** Identifica la specifica sezione all'interno di "Amministrazione trasparente"
- **Aggiornamento:** Indica la **frequenza** con cui i dati devono essere aggiornati (ad esempio, tempestivamente, semestralmente, annualmente) e i **riferimenti normativi** che stabiliscono l'obbligo di pubblicazione e le modalità di aggiornamento.
- **Ambito soggettivo di applicazione:** Specifica a quali **tipi di enti** si applica lo schema. Questo è importante perché alcuni obblighi di pubblicazione possono valere solo per determinate categorie di amministrazioni.
- **Dati da pubblicare:** Questa è la parte centrale dello schema. Descrive in dettaglio i **dati e le informazioni** che devono essere pubblicati. Per ogni dato, lo schema può specificare:
 - Un **nome** o una **descrizione** chiara di cosa deve essere pubblicato.
 - Il **formato** richiesto (ad esempio, testo, numero, data, URL). Questo aiuta a garantire che i dati siano presentati in modo uniforme e facilmente elaborabile.
 - Eventuali **valori ammessi** o **opzioni vincolate** (ad esempio, una lista di scelte predefinite da cui selezionare).
 - La **lunghezza massima** dei campi di testo.
- **Note e precisazioni:** Fornisce **chiarimenti** sul significato dei dati, sulle modalità di compilazione, su eventuali esclusioni o su come collegare le informazioni ad altre sezioni del sito.
- **Istruzioni operative:** Rimanda al documento "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" (Allegato 4 alla deliberazione), che fornisce indicazioni generali sulla qualità dei dati, la validazione, i controlli e i meccanismi di garanzia.

3.7.2 Procedure di validazione e controllo

La validazione, definita come un processo di verifica sistematico, assicura la qualità dei dati pubblicati, garantendo che siano comprensibili, conformi e affidabili prima della loro diffusione.

Come già visto in precedenza la validazione può essere affidata al dirigente dell'ufficio responsabile dell'individuazione o dell'elaborazione dei dati, in quanto figura che conosce approfonditamente i dati elaborati.

La validazione deve essere svolta nel rispetto dei **requisiti di qualità dei dati**. Tali requisiti, come specificato nelle istruzioni operative, allegato 4 alla deliberazione dell'ANAC n. 495/2024 includono:

1. **Integrità:** il dato non deve essere parziale.
2. **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'amministrazione, incluse le strutture interne e gli uffici periferici. L'esattezza riguarda la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno, mentre l'accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle normative.
3. **Tempestività:** le informazioni, i dati e i documenti devono essere pubblicati immediatamente dopo la loro adozione.
4. **Costante aggiornamento:** il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce, con indicazione della data di aggiornamento per ogni contenuto della sezione "Amministrazione trasparente".
5. **Semplicità di consultazione:** il dato deve essere organizzato in modo da consentirne facilmente la consultazione, evitando articolazioni complesse o rinvii esterni ripetuti.
6. **Comprensibilità:** il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. **Omogeneità:** il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione.
8. **Facile accessibilità e riutilizzabilità:** il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono utilizzare filtri o altre soluzioni tecniche per impedire l'indicizzazione e la ricerca all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" da parte dei motori di ricerca web. In proposito si segnala il parere dell'ANAC del 30 gennaio 2025 nel quale l'Autorità ribadisce che l'introduzione di misure tecniche volte a bloccare l'indicizzazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" per prevenire il *web scraping* è in contrasto con il d.lgs. n. 33/2013, che impone la massima trasparenza e riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, lasciando intatte le indicazioni fornite dal Garante per la tutela dei dati personali in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
9. **Conformità ai documenti originali:** è necessario assicurare che i documenti pubblicati siano conformi all'originale e che la sostanza dei dati non sia alterata qualora questi derivino da atti o documenti.
10. **Indicazione della provenienza:** se il dato è il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
11. **Riservatezza:** la diffusione e il trattamento dei dati devono rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

Esito della validazione: Qualora i dati da pubblicare risultino non conformi o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione deve segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che il dato:

- **è pubblicabile**, in quanto conforme a tutti i requisiti di qualità
- **è pubblicabile provvisoriamente**, se le difformità sono lievi e il dato sarà sostituito non appena saranno disponibili dati conformi;
- **non è pubblicabile**, se le difformità sono macroscopiche.

Il RPCT tiene conto di tali segnalazioni nel monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”.

3.7.3 Strumenti di monitoraggio

L'Allegato 4 ("Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013") alla deliberazione dell'ANAC n. 495/2024, come integrato e modificato dall'allegato 3 alla deliberazione dell'ANAC n. 481/2025, descrive il processo di monitoraggio, sulla pubblicazione dei dati per garantire la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e poter intraprendere le iniziative adeguate e porre in atto i rimedi necessari in caso di inadempimento.

Il monitoraggio deve essere adeguatamente pianificato nella sottosezione dedicata alla trasparenza all'interno della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Questa pianificazione definisce:

1. i soggetti responsabili delle fasi di elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi;
2. i termini di pubblicazione;
3. le modalità del monitoraggio.

Per quanto attiene le Amministrazioni di grandi dimensioni o particolarmente complesse il monitoraggio deve essere strutturato su due livelli.

Primo Livello:

- **Responsabili:** Referenti del RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza) o, in autovalutazione, i responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure.
- **Compiti:** Adottare le misure di trasparenza e verificare la corretta pubblicazione dei dati in base al Piano.

Secondo Livello:

- **Responsabili:** Il RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno.
- **Compiti:** Coordinare il monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati e verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione dal primo livello.

Volendo realizzare uno schema operativo delle modalità di svolgimento del monitoraggio è possibile fare riferimento alla seguente tabella.

Monitoraggio di primo livello		
Responsabile	Compiti	Strumenti
Referenti designati dal RPCT o, in autovalutazione, responsabili degli uffici preposti alle misure di trasparenza	Implementare le misure di trasparenza definite nel Piano	Report periodici, schede/griglie di rilevazione dati
Verificare la corretta pubblicazione dei dati, in base ai parametri stabiliti dal RPCT		
Segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità o mancate pubblicazioni		
Monitoraggio di secondo livello		
Responsabile	Compiti	Strumenti
RPCT, supportato da una struttura dedicata e/o dagli organi di controllo interno	Coordinare l'attività di monitoraggio del primo livello	Programmazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO Direttive/ Circolari interne per fornire indicazioni operative in materia di trasparenza Segnalazione di criticità e inerzia nelle pubblicazioni e nel monitoraggio all’Organo di indirizzo politico e all’Organismo di valutazione
Sovrintende al processo di validazione dei dati prima della pubblicazione		
Coordina il monitoraggio di primo livello e verifica la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti nel PIAO e richiedendo documenti, informazioni e/o prove dell’azione svolta		
Attiva gli organi di indirizzo politico in caso di inerzia del primo livello		
Adotta misure correttive in base alle criticità emerse		

Per quanto riguarda invece il monitoraggio negli Enti di più piccole dimensioni, appare utile fare riferimento all'Aggiornamento 2024 al PNA 2022, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2025, dal quale è possibile desumere la seguente procedura operativa:

1. **Programmazione del monitoraggio**
2. Il RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) programma il monitoraggio della sottosezione "Trasparenza" a livello di Macrofamiglia (livello 1).
3. Nella programmazione, deve essere indicato anche il **Responsabile dell'ufficio/struttura responsabile per la pubblicazione**, anche eventualmente indicando la posizione ricoperta nell'organizzazione in luogo del nome e cognome e il **Termine di scadenza per la pubblicazione**, tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa o, in assenza, definendole in base all'autonomia organizzativa, ai principi di ragionevolezza, responsabilità, sostenibilità e allo scopo della norma.
4. Il monitoraggio può essere limitato a un **campione di obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente (d.lgs. n. 33/2013).
5. Questo campione deve essere **indicato già nella fase di programmazione**.
6. Il campione di obblighi monitorati deve essere **modificato di anno in anno**, in modo che nell'arco del triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
7. **Rendicontazione degli Esiti del Monitoraggio:**
8. Per ciascuna misura (obbligo di pubblicazione monitorato nel campione), il RPCT deve riportare gli esiti delle verifiche svolte all'interno della griglia di programmazione degli obblighi di trasparenza all'interno del PIAO.
9. **Gestione degli Esiti Negativi:**
10. **Qualora a seguito del monitoraggio emerga un risultato "negativo"** (ad esempio, il dato non è pubblicato o non è aggiornato), l'ente deve **illustrarne le ragioni**.

In caso di assenza temporanea, *vacatio* o inerzia del RPCT, il monitoraggio è svolto

- In caso di assenza temporanea il suo ruolo deve essere svolto dal soggetto individuato come sostituto secondo le modalità organizzative previste nella sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO.
- Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo RPCT, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.
- In caso di inerzia da parte del RPCT rispetto all'attività di monitoraggio, l'organo di indirizzo deve attivarsi per porre rimedio a tale evenienza.

Anche l'**Organismo di Valutazione** svolge un monitoraggio sulla qualità dei dati pubblicati durante l'attività di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione. In tale sede l'Organismo di Valutazione non si limita a verificare solo la presenza/assenza del dato, ma si esprime anche sulla completezza, l'aggiornamento e il

formato aperto ed elaborabile del dato pubblicato. Successivamente alla pubblicazione dell'attestazione dell'Organismo di Valutazione e all'invio ad ANAC, il RPCT adotta iniziative per superare le criticità segnalate e migliorare la rappresentazione dei dati.

3.7.4 Meccanismi di garanzia e correzione

I meccanismi di garanzia e correzione relativi ai dati pubblicati o da pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 sono procedure necessarie per assicurare sia la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, sia la loro qualità. Questi meccanismi possono essere attivati anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, e le amministrazioni devono garantirne la piena conoscibilità sui propri siti istituzionali.

Secondo le "Istruzioni operative" (Allegato 4 alla deliberazione dell'ANAC n. 495/2024), la funzione di garanzia e correzione si articola su diversi livelli di competenza di intervento, in ordine di progressiva inerzia nell'assolvimento di tale funzione:

- **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):** In virtù dei poteri attribuitigli dal decreto trasparenza, il RPCT assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate. In caso di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme ai requisiti di qualità del dato, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato, richiedendone l'adempimento.
- **L'Organismo di valutazione:** interviene come ulteriore livello di garanzia e correzione.
- **L'organo di indirizzo politico:** Questo organo interviene anche a seguito della comunicazione delle criticità rilevate da parte del RPCT e dell'Organismo di valutazione.
- **L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):** ANAC riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Si riporta di seguito l'esempio schematico di una procedura interna per la richiesta di intervento e correzione dei dati rappresentati, comprensiva anche della relativa modulistica e tempistiche di intervento.

Certamente, basandomi sulle informazioni contenute nelle fonti e nella nostra conversazione, posso creare una proposta di procedura interna per la richiesta di intervento e correzione dei dati rappresentati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Obiettivo della Procedura	La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità attraverso le quali chiunque abbia interesse può richiedere un intervento per la verifica e l'eventuale correzione di dati, informazioni o documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione/ente, al fine di garantirne l'integrità, completezza, tempestività, esattezza, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, riutilizzabilità e conformità ai documenti originali.
Soggetti Legittimati a Presentare la Richiesta	Chiunque (cittadini, imprese, altre amministrazioni, ecc.) ritenga che un dato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia inesatto, incompleto, non aggiornato, di difficile comprensione o non conforme alla normativa può presentare una richiesta di intervento e correzione.
Modalità di Presentazione della Richiesta (Per facilitare la presentazione delle richieste, si propone l'utilizzo di un apposito modulo scaricabile dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'amministrazione)	Dati del Richiedente: Nome, cognome (o denominazione se persona giuridica), indirizzo di residenza/sede legale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata). Dettagli del Dato Oggetto della Richiesta: Indicazione precisa della sezione e della sottosezione di "Amministrazione Trasparente" in cui è pubblicato il dato, descrizione dettagliata del dato contestato, data di pubblicazione (se disponibile). Motivazione della Richiesta: Descrizione chiara e precisa delle ragioni per cui si ritiene necessario un intervento (ad esempio: inesattezza fattuale, incompletezza informativa, mancato aggiornamento, difficoltà di comprensione, potenziale violazione della normativa sulla protezione dei dati personali). Documentazione Allegata (Facoltativa): Possibilità di allegare documenti a supporto della richiesta (ad esempio: riferimenti normativi, documenti che attestano l'inesattezza del dato, ecc.).
Tempi e Fasi della Procedura di Gestione della Richiesta	* Ricezione e protocollazione della richiesta (Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione): * Valutazione Preliminare della Richiesta e possibilità di richiedere integrazioni (Entro 7 giorni lavorativi dalla protocollazione in entrata) * Verifica e Accertamento (Entro 20 giorni lavorativi dalla valutazione preliminare o dalla ricezione dell'integrazione) * Decisione e Comunicazione dell'Esito (Entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della fase di verifica) * Intervento di Correzione (In caso di accoglimento, entro i tempi indicati nella comunicazione dell'esito)
Monitoraggio e Revisione della Procedura	Il RPCT provvederà a monitorare periodicamente l'efficacia della presente procedura e i tempi di risposta alle richieste, proponendo eventuali revisioni o miglioramenti qualora se ne ravvisi la necessità.

4. 2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione

4.1 2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione

L'attestazione degli Organismi di valutazione si svolge attraverso l'uso dell'**applicativo web messo a disposizione dall'ANAC**.

L'accesso all'applicazione è possibile previa registrazione dell'utente al **Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità** con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l'identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.

Con riferimento all'attestazione degli obblighi di trasparenza per l'anno 2026 l'applicativo sarà accessibile a partire dal 16 giugno 2026

Con la stessa utenza è possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'applicazione consente, all'utente OIV:

- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 15 giugno 2026;
- di convalidare le verifiche entro il 30 luglio 2026 e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di Organismo di valutazione, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta.

Nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo e nelle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal rappresentante legale o dall'organo di controllo se previsto, specificando che nell'ente è assente l'Organismo di valutazione e motivandone le ragioni.

La pubblicazione in “Amministrazione trasparente” dei documenti estratti dall'applicativo web compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.1.1 Indice del capitolo

- **2. Indicazioni operative per gli Organismi di valutazione per lo svolgimento dell'attestazione**
- Introduzione
- 2.1 Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione
- 2.2 Applicativo web

4.2 2.1 Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

4.2.1 Ambito temporale della verifica

Per l'attestazione 2026, la deliberazione ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 stabilisce che gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, devono verificare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione **con rilevazione al 15 giugno 2026**.

La verifica riguarda i dati, i documenti e le informazioni relativi agli obblighi individuati dalla delibera e **di pertinenza dell'anno 2025**. In particolare, devono essere considerati i dati, i documenti e le informazioni:

- **prodotti** entro il 31 dicembre 2025;
- **adottati** entro il 31 dicembre 2025;
- **approvati** entro il 31 dicembre 2025;
- **da produrre, adottare o approvare entro il 31 dicembre 2025** per vincolo normativo o di organizzazione interna.

Il termine del **15 giugno 2026** non individua quindi l'anno oggetto dell'obbligo, ma la data alla quale l'OIV deve fotografare lo stato effettivo delle pubblicazioni presenti nella sezione "**Amministrazione trasparente**".

In altri termini, l'OIV deve chiedersi se, alla data del 15 giugno 2026, risultano pubblicati correttamente tutti i dati che l'amministrazione era tenuta a formare e pubblicare con riferimento all'anno 2025.

4.2.2 Come leggere il termine del 15 giugno 2026

La data del 15 giugno 2026 serve ad armonizzare le diverse scadenze previste per le varie tipologie di contenuti. Ne consegue che:

- i documenti riferiti al 2025 ma soggetti a pubblicazione nei primi mesi del 2026 devono essere considerati nella verifica, se l'obbligo di pubblicazione risulta scaduto alla data della rilevazione;
- i dati pubblicati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere rilevanti, quando si riferiscono all'annualità 2025 e dovevano essere pubblicati entro il 15 giugno 2026;
- eventuali regolarizzazioni successive al 15 giugno 2026 non modificano l'esito della rilevazione, ma rilevano nella successiva fase di adeguamento e, se prevista, di monitoraggio.

4.2.3 Cosa deve verificare l'OIV

L'OIV deve estendere la verifica anche agli atti, ai dati e ai documenti **non pubblicati perché non prodotti o solo parzialmente prodotti**, quando ricorreva l'obbligo della loro formazione. L'assenza del documento non può quindi essere trattata automaticamente come "non applicabilità".

La non applicabilità ricorre solo quando la fattispecie non si è verificata nell'ente. In questi casi è opportuno che la sottosezione di "**Amministrazione trasparente**" riporti una dicitura esplicita, ad esempio:

- "L'ente nell'anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici";
- "L'ente non possiede immobili di proprietà";
- "L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione".

Questa indicazione è importante perché consente all'utente esterno di distinguere tra:

- obbligo correttamente non applicabile;
- obbligo applicabile ma non assolto;
- obbligo applicabile e assolto solo parzialmente.

4.2.4 Esempio: Relazione annuale del RPCT

Un caso utile per comprendere l'ambito temporale è la **Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

L'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 prevede che il RPCT trasmetta all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione sui risultati dell'attività svolta e la pubblichi nel sito web dell'amministrazione. Per l'attestazione 2026, la Relazione riferita all'anno 2025 deve essere presa in considerazione se, alla data del 15 giugno 2026, l'obbligo di pubblicazione risulta scaduto.

La verifica non riguarda quindi soltanto ciò che era materialmente pubblicato nel corso del 2025, ma anche gli adempimenti riferiti al 2025 il cui termine di pubblicazione è maturato prima della data di rilevazione.

4.2.5 Date operative da ricordare

Data	Rilevanza operativa
31 dicembre 2025	Termine di riferimento per individuare dati, documenti e informazioni di pertinenza dell'anno 2025
15 giugno 2026	Data alla quale fotografare lo stato delle pubblicazioni oggetto di attestazione
16 giugno 2026	Data a partire dalla quale l'OIV può documentare le verifiche nell'applicativo web ANAC "Attestazioni OIV"
30 luglio 2026	Termine entro il quale pubblicare l'attestazione e la scheda di rilevazione nella sottosezione dedicata agli atti dell'OIV
30 novembre 2026	Data di riferimento dell'eventuale monitoraggio sulle carenze rilevate

4.3 2.2 Applicativo web

Si evidenzia che la procedura di registrazione per l'accesso all'applicativo web è riservata esclusivamente ai componenti degli Organismi di valutazione o ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nel caso l'Amministrazione fosse momentaneamente sprovvista di un Organismo di valutazione.

Per l'ottenimento del profilo OIV, previa registrazione presso i servizi dell'ANAC è necessario essere già registrati nei servizi dell'Autorità.

Sebbene il profilo sia denominato semplicemente "OIV" lo stesso è valido anche per i Nuclei di Valutazione o per il RPCT.

Per effettuare la registrazione è necessario avere un indirizzo PEC e conoscere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" al quale è stato pubblicato il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Una volta entrati all'interno dei servizi dell'ANAC attraverso l'autenticazione sulla pagina disponibile al seguente link: <https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>, si devono seguire i seguenti passaggi:

1. Nella home page del proprio profilo, cliccare sul pulsante **"Crea nuovo profilo"**;
2. Nella pagina seguente dal menù a tendina selezionare **"AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE"**, quindi, nell'elenco che compare in basso, spuntare **"OIV"**;
3. Nella pagina che segue inserire il **codice fiscale** o il codice AUSA dell'Amministrazione per la quale si intende registrare il profilo **"OIV"**;
4. Al termine del processo di creazione del profilo l'Amministrazione dovrà convalidare la richiesta.

Ripetere la procedura appena descritta per accreditarsi presso più amministrazioni.

Si precisa che questa procedura serve solo per la creazione del profilo OIV ma non dà accesso all'applicativo web per effettuare l'attestazione.

In caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la procedura di accreditamento secondo quanto descritto in precedenza e all'atto della convalida, da parte dell'ente di appartenenza, della nuova richiesta di profilo OIV il precedente profilo sarà sostituito e disabilitato.

Per accedere alla piattaforma per effettuare la verifica e aggiornamento dell'attestazione sul rispetto degli obblighi di trasparenza recarsi al seguente link

Applicativo web

All'accesso è visibile l'elenco delle amministrazioni per le quali si è accreditati come Organismo di valutazione.

Selezionare l'amministrazione e premere OK per accedere alle funzioni di monitoraggio.

All'interno di ciascuna scheda relativa ad una sezione da attestare sono presenti i singoli obblighi oggetto di attestazione, ognuno con i cinque parametri già utilizzati negli anni passati, ovvero: **PUBBLICAZIONE, COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO**

Con riferimento al parametro **PUBBLICAZIONE** i valori che è possibile assegnare sono:

- Non pubblicato
- Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente
- Pubblicato nella sezione trasparente;
- Non applicabile (n/a)

Con riferimento ai parametri **COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO** i valori che è possibile assegnare sono:

- 0%
- 1 - 33%
- 34% - 66%
- 67% - 99%
- 100%
- Non Applicabile (n/a)

Per ciascun obbligo soggetto ad attestazione è possibile aggiungere delle note esplicative

Con il pulsante **CONFERMA** posto alla fine di ogni scheda è possibile salvare il lavoro fatto. La griglia di attestazione può essere compilata in più sessioni di lavoro

Con il pulsante **CONVALIDA** posto alla fine di ogni scheda è possibile verificare se sono stati compilati tutti i campi obbligatori e se del caso procedere ad integrazioni

Attraverso l'uso degli appositi pulsanti posti nella maschera principale dell'applicativo web, a destra della scheda di attestazione al 31 maggio di ciascuna amministrazione, è possibile:

- svuotare completamente la scheda di attestazione
- scaricare un'anteprima in pdf della griglia di attestazione.

Oltre alle schede di ciascuna sezione soggetta ad attestazione è presente un'ulteriore scheda denominata "**DATI GENERALI**" all'interno della quale:

- inserire obbligatoriamente il **link alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Amministrazione** per la quale si sta effettuando l'attestazione (ATTENZIONE non va inserito il link alla pubblicazione dell'attestazione ma il link alla sezione "Amministrazione trasparente")
- Specificare il soggetto **compilatore** con la possibilità di indicare il RPCT
- Nel caso di organismo di valutazione collegiale possibilità di inserire anche i **nominativi degli altri componenti dell'organismo** che appariranno sotto all'utente che ha compilato la griglia nel documento di attestazione

Dopo aver convalidato tutti i dati inseriti nelle diverse schede di attestazione è possibile procedere con l'acquisizione dell'Attestazione da parte dell'ANAC.

ATTENZIONE, una volta acquisita la scheda da parte dell'ANAC non sarà più possibile effettuare modifiche e si dovrà procedere ad annullare l'attestazione inviata, attraverso l'apposito pulsante presente nell'interfaccia principale dell'applicativo web, provvedendo a compilarne un'altra.

Prima di effettuare l'acquisizione è necessario spuntare le dichiarazioni relative alla scheda di attestazione.

All'atto dell'acquisizione da parte dell'ANAC la piattaforma rilascerà una ricevuta con il numero di registro.

Successivamente, dall'apposito pulsante posto nella maschera principale dell'applicativo web, a destra della scheda di attestazione al 31 maggio di ciascuna amministrazione per la quale si è accreditati come organismo di valutazione è possibile scaricare il riepilogo in pdf sia della griglia sia dell'attestazione.

I file pdf scaricati dall'applicativo devono essere **firmati da tutti i componenti** dell'Organismo di valutazione prima della pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Altri chiarimenti rilevanti contenuti nelle FAQ dell'ANAC:

- Non è necessario che ad accreditarsi in piattaforma sia necessariamente il Presidente dell'organismo di valutazione ma è sufficiente che sia uno qualsiasi dei componenti.
- Per chi è già registrato nei servizi dell'ANAC non è necessario procedere ad una nuova registrazione ma è sufficiente entrare con le proprie credenziali e richiedere la creazione del profilo OIV. Vi ricordo che il profilo è denominato OIV ma deve essere utilizzato anche per i INIV e per gli RPCT.
- Nel caso in cui non fosse pubblicato l'atto di nomina va comunque inserito il link alla sezione "Amministrazione trasparente - Personale - OIV" dell'Amministrazione per la quale si sta registrando il profilo "OIV".
- Tutti i casi in cui l'obbligo di trasparenza non ricorre o non sono presenti documenti per mancanza degli stessi, previa pubblicazione della specifica dichiarazione ad opera dell'amministrazione, deve essere attestato che l'obbligo è "Non Applicabile (n/a)".
- Nel caso in cui un obbligo soggetto ad attestazione, sia assolto dall'Amministrazione attraverso un link ad altra sezione del sito internet istituzionale della stessa, è possibile attestare la correttezza della pubblicazione, sempre che rispetti tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia e dalle deliberazioni dell'ANAC.
- Nel caso in cui si sia commesso un errore in fase di compilazione delle schede di attestazione all'interno dell'applicativo web e la scheda è stata "Chiusa" non è più possibile effettuare modifiche in alcun modo. In tal caso si suggerisce di pubblicare accanto all'attestazione un documento sottoscritto dall'Organismo di valutazione che attesta l'errore e indica la correzione;
- il file pdf della griglia di attestazione e la corrispondente dichiarazione, come estratti dalla piattaforma web dell'ANAC, possono essere firmati alternativamente sia in digitale, sia con firma autografa. Si consiglia l'uniformità dei sistemi di firma poiché uno esclude la validità dell'altro.
- **E' possibile assolvere tardivamente agli adempimenti di cui alla delibera n. 168/2026.** L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato anche oltre le scadenze, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'Organismo di valutazione potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.
- Nel caso in cui nella griglia di attestazione al 15 giugno 2026 con riferimento a tutti e **cinque indicatori di qualità di attestazione** (1. pubblicazione; 2. completezza del contenuto; 3. completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4. aggiornamento; 5. il formato), **siano stati indicati solo valori pari a "100" e "Non Applicabile (n/a)", non è necessario effettuare il conseguente monitoraggio al 30 novembre 2026.**

5. 3. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e successivo monitoraggio

Qualora in sede di verifica da parte degli Organismi di valutazione, emergessero delle criticità tali da richiedere un adeguamento da parte dell'Amministrazione oggetto di esame, sarà necessario procedere ad una nuova attestazione attraverso la fase di monitoraggio.

Si precisa che:

- Il monitoraggio dovrà essere effettuato in tutti i casi in cui per uno o più obblighi di trasparenza soggetti ad attestazione non sia stato indicato il valore 100% su tutti gli indicatori di qualità.
- Per il 2026, l'ANAC prevede che gli OIV monitorino le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni e verifichino entro il **30 novembre 2026** la permanenza o il superamento delle criticità.
- Gli esiti della verifica sulla conformità ai nuovi standard strutturati (Delibera n. 495/2024) hanno natura esclusivamente ricognitiva e non determinano l'apertura della fase di monitoraggio.

5.0.1 Riepilogo delle scadenze (Delibera ANAC n. 168/2026)

Fase	Soggetto	Adempimento	Quando
Rilevazione al 15 giugno 2026	OIV o organismo analogo	Compila scheda di rilevazione e attestazione tramite applicativo web	A partire dal 16 giugno 2026
Rilevazione al 15 giugno 2026	RPCT	Pubblica scheda di rilevazione e attestazione su "Amministrazione Trasparente"	Entro il 30 luglio 2026
Monitoraggio – pieno superamento carenze	OIV o organismo analogo	Compila scheda di monitoraggio e attestazione con grado di assolvimento 100%	A partire dal 31 luglio 2026
Monitoraggio – pieno superamento carenze	RPCT	Pubblica scheda di monitoraggio e attestazione su "Amministrazione Trasparente"	Non appena ricevuta
Monitoraggio – inadempienze al 30 novembre 2026	OIV o organismo analogo	Compila scheda di monitoraggio e predispone elenco delle inadempienze	A partire dal 1° dicembre 2026
Monitoraggio – inadempienze al 30 novembre 2026	RPCT	Pubblica scheda di monitoraggio, elenco inadempienze e attestazione su "Amministrazione Trasparente"	Entro il 15 gennaio 2027

Sulla base degli esiti dei monitoraggi, le misure assunte dal RPCT potranno essere oggetto di **valutazione da parte di ANAC** nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013 per le conseguenti determinazioni. Nei casi di perdurante inadempienza (criticità non superate entro il 30 novembre 2026), gli OIV trasmettono l'elenco delle inadempienze all'organo di indirizzo politico e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).

6. 4. Tabelle, schemi e indicazioni operative per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l'anno 2026

6.1 Indice del capitolo

- **4. Tabelle, schemi e indicazioni operative per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l'anno 2025**
- 4.1 Atti generali (art. 12)
- 4.2 Organizzazione (art. 13 e art. 14)
- 4.3 Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 4.4 Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)
- 4.5 Performance (art. 20)
- 4.6 Attività e procedimenti (art. 35)
- 4.7 Provvedimenti (art. 23)
- 4.8 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4.9 Bilanci (art. 29)
- 4.10 Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 4.11 Servizi erogati (art. 32)
- 4.12 Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)
- 4.13 Bandi di gara e contratti
- 4.14 Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 4.15 Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

6.2 4.1 Atti generali (art. 12)

6.2.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in “**Amministrazione trasparente**” – “**Disposizioni generali**” e si compone delle seguenti sottosezioni:

1. **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**
2. **Atti generali**
3. **Oneri informativi per cittadini e imprese**

Ai sensi del D.lgs. n. 97/2016, la sottosezione “Burocrazia zero” è stata soppressa.

Atti generali (Art. 12, D.lgs. n. 33/2013) L'ente deve pubblicare ogni atto (previsto da norma di legge o adottato nell'esercizio di autonomo potere amministrativo/gestionale) riguardante l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge e i codici di condotta.

Elenco dei principali atti da pubblicare: - Riferimenti normativi: Link alle singole norme statali sul portale "[Normattiva](#)" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ente.

- **Atti di indirizzo e programmazione:** Direttive, circolari, programmi, istruzioni, atti organizzativi, obiettivi strategici in materia di prevenzione corruzione e trasparenza (es. documenti di programmazione, direttive ministeriali).
- **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).**
- **Statuti e norme regionali:** Testi ufficiali e aggiornati che regolano funzioni, organizzazione e attività di competenza dell'amministrazione.
- **Manuale di gestione:** Protocollo informatico, flussi documentali, archivi e conservazione (art. 5, co. 3, DPCM 3 dicembre 2013).
- **Codice disciplinare:** Infrazioni e sanzioni (pubblicazione online in alternativa all'affissione in luogo accessibile - art. 7, L. 300/1970).
- **Codice di comportamento:** (ex Codice di condotta).

Oneri informativi per cittadini e imprese (Art. 12, co. 1-bis, D.lgs. n. 33/2013) Pubblicazione dello scadenziario con le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, secondo il [DPCM 8 novembre 2013](#) e le [FAQ ANAC sullo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi](#).

Dati da pubblicare per ciascun nuovo obbligo:

- Denominazione.
- Sintesi o descrizione del contenuto.
- Riferimento normativo.
- Collegamento alla pagina contenente le informazioni sull'adempimento e sul procedimento.

Le informazioni devono essere distinte per destinatario: **cittadini / imprese** e organizzate in successione temporale (data inizio efficacia).

6.2.2 Devi sapere che

- **Attestazioni OIV:** Ai sensi della delibera ANAC n. 168/2026, sono soggetti ad attestazione solamente gli obblighi di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 (Atti generali).
- **Aggiornamenti:** Tutte le pubblicazioni devono essere effettuate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.
- **Soggetti tenuti allo scadenario:** Le FAQ ANAC chiariscono che l'obbligo riguarda le amministrazioni indicate dall'art. 2-bis, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013, cioè le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, comprese autorità portuali e autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
- **Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica:** Oltre alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, devono comunicare gli scadenari al DFP, per la pubblicazione dello scadenario riepilogativo, solo le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999.
- **Definizione di Obbligo Amministrativo:** Qualunque adempimento (raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione, produzione di documenti) cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della PA (art. 29, co. 2, DL n. 69/2013).

6.2.3 Schemi, modelli, fac-simile

[Riferimenti Normativi su Organizzazione e Attività](#)

[Fac-simile scadenario obblighi amministrativi](#)

6.2.4 Schemi standard

[Allegato 5 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.3 4.2 Organizzazione (art. 13 e art. 14)

6.3.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" - "**Organizzazione**" e si articola nelle seguenti sottosezioni:

1. **Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013**
2. **Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013**
3. **Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo**
4. **Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali**
5. **Articolazione degli uffici**
6. **Telefono e posta elettronica**

La sottosezione "**Telefono e posta elettronica**" deve ritenersi assorbita nello schema standard dell'art. 13: i recapiti telefonici, le caselle PEO e le caselle PEC sono infatti riportati tra i riferimenti/contatti degli organi e degli uffici.

Tutte le pubblicazioni devono essere aggiornate **tempestivamente**, salvo i casi in cui la norma prevede un termine specifico.

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (art. 14)

L'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 riguarda i **titolari di incarichi politici**, anche non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale.

Le informazioni, i dati e i documenti da pubblicare per ciascun soggetto sono:

Riferimento	Dato da pubblicare	Aggiornamento
Art. 14, co. 1, lett. a)	atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. b)	curriculum vitae	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. c)	compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. c)	importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. d)	dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. e)	altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti	tempestivo
Art. 14, co. 1, lett. f)	dichiarazioni reddituali e patrimoniali previste dalla legge n. 441/1982	secondo i termini specifici previsti dalla norma

Secondo la deliberazione ANAC n. 241/2017, rientrano tra gli organi politici:

- nei Ministeri: Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato;
- nelle Regioni: Presidente, Consiglio e Giunta;
- nelle Città metropolitane: Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana;
- nelle Province: Presidente della Provincia, Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci;
- nei Comuni: Sindaco, Consiglieri comunali e Assessori;
- nelle Unioni di Comuni e Comunità montane: Presidente, Consiglio e Giunta;
- nei Consorzi di enti locali: Presidente, Consiglio di amministrazione e Assemblea.

I componenti di tali organi sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati necessari alla pubblicazione. L'attuale formulazione dell'art. 14 ricomprende anche i titolari di incarichi politici **non elettivi**, come gli assessori.

Le dichiarazioni reddituali e patrimoniali comprendono:

- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società ed esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, con oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili;
- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi predisposti dal partito o dalla formazione politica;
- attestazione annuale concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali riguardano il soggetto titolare dell'incarico e, ove vi consentano, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. In caso di mancato consenso, l'amministrazione deve darne evidenza indicando il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma senza pubblicare dati identificativi personali non necessari dei familiari.

Per i **titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati**, si applicano i medesimi obblighi dell'art. 14, comma 1, salvo che l'incarico o la carica siano attribuiti **a titolo gratuito** nei termini indicati dall'ANAC.

Sono titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo i soggetti o organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, esercitano poteri di indirizzo generale sull'organizzazione e sull'attività dell'ente: ad esempio poteri relativi a statuti, regolamenti interni, ordinamento dei servizi, dotazione organica, linee di indirizzo, programmi, obiettivi strategici, bilancio preventivo e conto consuntivo, piani annuali e pluriennali, criteri generali e piani di attività o investimento.

Per i **cessati dall'incarico**, devono restare pubblicati i dati previsti dall'art. 14, comma 2, con le seguenti cautele:

- i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a e), restano pubblicati per i **tre anni successivi** alla cessazione dell'incarico;
- le informazioni patrimoniali pubblicate durante l'incarico sono rimosse, salvo la dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione;
- la dichiarazione sulle variazioni patrimoniali successive alla cessazione deve essere presentata una sola volta, entro **tre mesi** dalla cessazione;
- la dichiarazione dei redditi successiva alla cessazione deve essere depositata entro **un mese** dalla scadenza del termine di legge per la presentazione.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i **provvedimenti sanzionatori** adottati nei confronti dei responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14.

La sanzione riguarda, in particolare, la mancata o incompleta comunicazione dei dati relativi:

- alla situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica;
- alla titolarità di imprese;
- alle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;
- a tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

La deliberazione ANAC n. 241/2017 chiarisce che nella nozione di "situazione patrimoniale complessiva" rientrano, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società e quote di partecipazione a società. Sono invece esclusi titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

La pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori deve essere effettuata tempestivamente.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 33/2013, le Regioni e le Province pubblicano i **rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali**, con evidenza:

- delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo;
- del titolo di trasferimento;
- dell'impiego delle risorse utilizzate.

Devono inoltre essere pubblicati gli **atti e le relazioni degli organi di controllo**. Anche tali pubblicazioni sono aggiornate tempestivamente.

Articolazione degli uffici e telefono e posta elettronica (art. 13)

L'art. 13 del D.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni e dei dati concernenti la struttura organizzativa dell'amministrazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

In questa sezione si descrive **come è organizzato l'ente**, quali sono gli organi, quali competenze esercitano, quali uffici dipendono da essi e quali recapiti istituzionali possono essere utilizzati dai cittadini.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, devono essere pubblicati:

- i dati relativi agli **organi di indirizzo politico** e agli **organi di amministrazione e gestione**, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- l'**articolazione degli uffici**, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, e i nomi dei dirigenti o responsabili dei singoli uffici;
- l'**organigramma**, o analoghe rappresentazioni grafiche, quale illustrazione semplificata e comprensibile dell'organizzazione dell'amministrazione;
- i **recapiti telefonici**, le caselle di posta elettronica ordinaria istituzionale e le caselle PEC dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per richieste inerenti ai compiti istituzionali.

Lo schema standard dell'art. 13 richiede che le informazioni siano organizzate secondo le seguenti tabelle.

Organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo

DATO DA PUBBLICARE	CONTENUTO	FORMATO
Denominazione	Indicare il tipo di incarico/ carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrivere le competenze e le attività svolte	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Articolazione degli uffici da replicare per ogni ufficio dell'organo		
Denominazione Ufficio di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/Contatti	Riferimenti/Contatti	Riferimenti/Contatti
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria (PEO)	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9+_.-]+\$. "
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9+_.-]+\$. "

Organi di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo

DATO DA PUBBLICARE	CONTENUTO	FORMATO
Denominazione	Indicare il tipo di incarico/carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrivere le competenze e le attività svolte	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Articolazione degli uffici (ove il titolare dell'incarico/carica sia a capo di un ufficio)		
Denominazione Ufficio di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/Contatti	Riferimenti/Contatti	Riferimenti/Contatti
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria (PEO)	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^ [A-Za-z0-9+_.-] +@ [A-Za-z0-9.-] + \$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^ [A-Za-z0-9+_.-] +@ [A-Za-z0-9.-] + \$"

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

DATO DA PUBBLICARE	CONTENUTO	FORMATO
Organigramma	Link all'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione. Dove previsto, dall'organigramma sarà possibile recuperare le informazioni di ciascun ufficio (titolare, competenze, riferimenti e contatti).	URL: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

I riferimenti/contatti sono da intendersi riferiti alla segreteria o all'ufficio di supporto dell'organo. Per gli organi di amministrazione e gestione, l'articolazione degli uffici va compilata solo ove il titolare dell'incarico o della carica sia effettivamente a capo di un ufficio.

6.3.2 Devi sapere che

- Per l'art. 13, l'ANAC ha predisposto lo **schema standard di pubblicazione** ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013; nella compilazione occorre distinguere tra organi di indirizzo politico, organi di amministrazione e gestione, articolazione degli uffici, organigramma e riferimenti istituzionali.
- La sottosezione "**Telefono e posta elettronica**" non va trattata come blocco autonomo separato dallo schema standard: i recapiti confluiscono nei "**Riferimenti/Contatti**" di organi e uffici, insieme a telefono, PEO e PEC.
- I dati dell'art. 13 devono essere pubblicati solo in quanto **compatibili** con la natura e l'organizzazione dell'ente; se una specifica informazione non è applicabile, è opportuno indicare chiaramente nella sottosezione se il soggetto è tenuto, parzialmente tenuto o non tenuto all'obbligo.
- I riferimenti e i contatti degli organi sono normalmente quelli della **segreteria** o dell'**ufficio di supporto** dell'organo; devono comunque essere recapiti effettivi, utilizzabili dal cittadino per richieste collegate ai compiti istituzionali.
- Incarichi quali **RSPP**, **RPD/DPO**, **RLS** e **RTD**, se affidati a personale interno, possono rilevare tra gli organi di amministrazione e gestione; se però l'incarico non comporta la titolarità di un ufficio, non deve essere compilata la parte relativa all'articolazione degli uffici.
- Per i titolari di incarichi politici, la gratuità della carica **non esclude** gli obblighi di pubblicazione dell'art. 14, comma 1; la deroga della gratuità riguarda soltanto gli incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo di cui all'art. 14, comma 1-bis.
- Per gli incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo, la gratuità deve derivare da una disposizione normativa, statutaria o da una deliberazione generale: **non basta la rinuncia personale** al compenso da parte

dell'incaricato. L'atto che stabilisce la gratuità deve essere pubblicato in "**Atti generali**" e la sottosezione dell'art. 14 deve rinviarvi tramite link.

- Il gettone di presenza non fa venir meno la gratuità solo quando costituisce mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico; se assume natura indennitaria ed è soggetto a oneri contributivi o fiscali, l'incarico non può essere trattato come gratuito.
- Nei Comuni sono organi di indirizzo politico il **Sindaco**, gli **Assessori** e i **Consiglieri comunali**. Tutti i Comuni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a e); i Comuni con popolazione inferiore a **15.000 abitanti** non sono tenuti alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) per i componenti degli organi di indirizzo politico.
- Per le **Province**, quali enti di secondo livello, gli obblighi relativi all'Assemblea dei Sindaci possono essere assolti mediante collegamento dalla sezione "**Amministrazione trasparente**" della Provincia ai siti istituzionali dei Comuni in cui i dati sono pubblicati. Se i Comuni non pubblicano i dati, la Provincia deve attivarsi autonomamente e segnalare l'inadempimento.
- Per **Città metropolitane** e forme associative di enti locali, l'ANAC ammette, in ottica di semplificazione, il rinvio tramite collegamento ipertestuale ai dati già pubblicati dai Comuni di provenienza, purché sia assicurata la qualità delle informazioni.
- I **commissari straordinari** degli enti territoriali sono soggetti agli obblighi dell'art. 14 quando il decreto di scioglimento attribuisce loro i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio; non rientrano invece nell'obbligo i commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.
- Le **circoscrizioni di decentramento comunale** sono tenute alla pubblicazione dei dati dell'art. 14; al loro interno sono organi di indirizzo politico il Presidente e i Consiglieri di circoscrizione.
- Le altre cariche di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), devono essere pubblicate anche se svolte a titolo gratuito; per quelle onerose devono essere indicati anche i relativi compensi.
- Gli incarichi professionali svolti dal titolare dell'incarico politico rilevano ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), solo se comportano oneri a carico della finanza pubblica.
- L'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può essere assolto anche mediante pubblicazione del **quadro riepilogativo**, ma non è sufficiente il mero deposito della dichiarazione presso l'amministrazione.
- Prima della pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali è necessario oscurare i dati personali non pertinenti o sensibili, nel rispetto dei principi di minimizzazione e pertinenza.
- Per i soggetti cessati, decorso il periodo ordinario di pubblicazione, i dati e i documenti non restano online ma sono conoscibili mediante eventuale istanza di accesso civico generalizzato, nei limiti previsti dalla normativa.
- Le FAQ ANAC sull'[art. 14](#) chiariscono che i dati devono essere pubblicati nella sottosezione "**Organizzazione**" - "**Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo**".

6.3.3 Schemi, modelli, fac-simile

Fac simile schema standard "Articolazione degli uffici e telefono e posta elettronica"

6.3.4 Schemi standard

Allegato 2 alla deliberazione ANAC n. 495/2024

Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 497/2025

6.4 4.3 Consulenti e collaboratori (art. 15)

6.4.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in “**Amministrazione trasparente**” – “**Consulenti e collaboratori**” e non ha sottosezioni.

Le pubblicazioni sono effettuate in formato tabellare come di seguito indicato:

Nome e cognome del soggetto a cui è stato conferito l'incarico	
Estremi degli atti di conferimento	
Oggetto dell'incarico	
Durata dell'incarico	
Compenso dell'incarico	
1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	si, link al CV
2) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	si, link alla dichiarazione firmata al momento del conferimento dell'incarico come da fac simile " Dichiarazione punto c) art 15 D Lgs 33_13"
3) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	si, link alla dichiarazione firmata al momento del conferimento dell'incarico come da fac simile " Dichiarazione punto c) art 15 D Lgs 33_13"
4) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	si, link all'attestazione di avvenuta verifica firmato dal dirigente/ responsabile di unità organizzativa come da fac simile "Attestazione verifica assenza conflitto di interesse"

A seguito dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2026, i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 che trasmettono i dati alla corrispondente banca dati nazionale di cui all'Allegato B al D.lgs. n. 33/2013 assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 mediante la pubblicazione, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa. Per gli incarichi comunicati al DFP, il collegamento deve rinviare al sito "**Consulenti pubblici**" (già PerlaPA); resta

ferma la necessità di rendere disponibile l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ove non presente nella banca dati.

6.4.2 Devi sapere che

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 **la pubblicazione** degli estremi degli atti di conferimento di incarichi e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto** e per la liquidazione dei relativi compensi
- **l'omessa pubblicazione** dei dati relativi al conferimento degli incarichi determina **responsabilità disciplinare** del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo e comporta **il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata**
- le amministrazioni che omettono di comunicare al DFP i dati relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo **non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono**
- attraverso il seguente link <https://consulentipubblici.dfp.gov.it/generatore> si genera il collegamento ipertestuale agli elenchi annuali dei dati trasmessi al portale “Consulenti Pubblici” del DFP; prima della pubblicazione del link è necessario verificare la correttezza dei dati generati
- i **compensi** sono da pubblicare al **lordo di oneri sociali e fiscali** a carico del collaboratore e consulente
- all'interno della sottosezione devono essere pubblicati i dati relativi **agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi”**, pubblicati rispettivamente nella sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013
- all'interno della sottosezione **vanno pubblicati** gli incarichi conferiti ai:
 - **commissari esterni membri di commissioni concorsuali**
 - **componenti del Collegio sindacale**
 - **componenti del Collegio dei Revisori dei conti**
- l'affidamento **della rappresentanza legale di un ente in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari** dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una **consulenza legale** in preparazione di tali procedimenti, devono essere pubblicati in “Bandi di gara e contratti”. Ciò, nel rispetto del principio di “*once only*”, in quanto la Delibera ANAC n. 584/2023 dispone l'acquisizione del CIG e, pertanto, il conseguente inserimento dei dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC (FAQ ANAC in materia di trasparenza n. 19)
- gli incarichi affidati per le **rilevazioni ISTAT a personale esterno** devono essere **pubblicati** in questa sottosezione e comunicati **al portale degli incarichi del Dipartimento della Funzione Pubblica**
- **gli incarichi di componente dell'organismi indipendenti di valutazione** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o di **componente del nucleo di valutazione** non sono ricompresi fra gli

incarichi di consulenza e collaborazione e pertanto **non devono essere pubblicati nella presente sezione** (art. 7, comma 6-quater del D.lgs. n. 165/2001)

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e mantenute **per i tre anni successivi** alla cessazione dello stesso ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.4.3 Schemi, modelli, fac-simile

Fac simile "Dichiarazione punto c) art 15 D Lgs 33/2013"

Fac simile "Attestazione verifica assenza conflitto di interesse"

6.5 4.4 Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (art. 20 del d.lgs. 39/2013)

6.5.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Personale**" e prevede la pubblicazione di due tabelle separate:

- "**Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice**"
- "**Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)**"

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, entrambe le tabelle contengono le medesime informazioni. Tuttavia, a seguito del Parere ANAC del 17 febbraio 2026 (fasc. n. 752/2026) e della Delibera ANAC n. 497 del 3 dicembre 2025, il quadro degli obblighi attualmente vigenti varia in base alla tipologia di incarico:

Categoria di soggetto	Obblighi art. 14, co. 1 (lett. a-f)	Emolumenti art. 14, co. 1-ter
Dirigenti ex art. 19, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 165/2001 (dirigenti di vertice statali)	Vigenti	Vigenti
Altri incarichi dirigenziali	Sospesi in attesa del Regolamento attuativo	Vigenti
Elevate Qualificazioni (EQ) con deleghe o funzioni dirigenziali	Sospesi in attesa del Regolamento attuativo	Vigenti
Elevate Qualificazioni (EQ) senza deleghe o funzioni	Sospesi in attesa del Regolamento attuativo	Vigenti

Obblighi attualmente vigenti per tutti i dirigenti

Indipendentemente dalla tipologia di incarico, rimangono **pienamente in vigore** per tutti i dirigenti i seguenti obblighi:

- **Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità** dell'incarico (art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013)
- **Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità** al conferimento dell'incarico (art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013)
- **Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica** (art. 14, comma 1-ter del D.lgs. n. 33/2013), comprensivo di:
 - retribuzione annua lorda (stipendio tabellare e trattamento fondamentale)
 - voci accessorie e indennità (retribuzione di posizione, di risultato e altre indennità)
 - compensi per incarichi aggiuntivi conferiti dalla propria amministrazione
 - compensi per incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni
 - compensi da società a controllo pubblico, diretto o indiretto
 - quota parte annua di eventuali incarichi pluriennali, anche se l'erogazione avverrà a fine mandato

Con deliberazione n. 92 dell'11 marzo 2026, l'ANAC ha aggiornato i modelli dichiarativi per l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità. Si rimanda alle seguenti risorse ufficiali:

- [Modelli dichiarativi assenza cause di inconferibilità/incompatibilità](#)
- [Deliberazione ANAC n. 92 dell'11 marzo 2026](#)
- [Pubblicazioni D.lgs. n. 39/2013 – portale ANAC](#)
- [Webinar IFEL – Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali](#)

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.5.2 Devi sapere che

- con il **Parere ANAC del 17 febbraio 2026 (fasc. n. 752/2026)**, l'Autorità ha fornito nuove e chiare indicazioni sulla distinzione tra i dati la cui pubblicazione è temporaneamente sospesa e quelli soggetti a obbligo inderogabile, aggiornando le direttive operative per le amministrazioni
- l'art. 14, comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013 estende in via generale gli obblighi di pubblicazione (lettere da a) a f)) a tutti i dirigenti, inclusi quelli nominati discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico e i dirigenti "esterni"

privi della qualifica di dirigente pubblico; tuttavia, per i dirigenti diversi da quelli individuati dall'art. 19, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 165/2001, la disciplina applicativa è **temporaneamente sospesa** in attesa dell'emanazione del Regolamento attuativo governativo previsto dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 162/2019; la sospensione comporta il blocco delle attività di vigilanza e sanzionatorie da parte di ANAC, come ribadito dalla **Delibera ANAC n. 497 del 3 dicembre 2025**

- **sono sospese le sanzioni** di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 per le pubblicazioni relative all'art. 14, comma 1, lettere da a) a f), nei confronti dei soggetti non rientranti tra i dirigenti ex art. 19, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 165/2001
- la **Corte Costituzionale** — pronunciandosi sull'art. 14, comma 1-bis per bilanciare trasparenza e privacy (GDPR) — ha confermato la piena vigenza degli obblighi di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) per i **dirigenti statali di vertice** (sentenza n. 20/2019); tali soggetti devono seguire le indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 241/2017, come integrata e modificata dalla deliberazione ANAC n. 586/2019
- i **Segretari Generali e i Direttori Generali degli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti** sono tenuti alle pubblicazioni dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 33/2013 (Deliberazione ANAC n. 1202 del 18 dicembre 2019)
- la pubblicazione degli **emolumenti complessivi** (art. 14, comma 1-ter) rimane **pienamente in vigore per tutti i dirigenti**, ivi compresi quelli in società in controllo pubblico non quotate; le tempistiche sono: **entro il 30 novembre** dell'anno di riferimento per la comunicazione dei dati da parte dei dirigenti, e **entro il 30 marzo** dell'anno successivo per la pubblicazione in "Amministrazione trasparente"
- qualora disposizioni normative, statutarie o deliberazioni di carattere generale stabiliscano che **l'incarico è conferito a titolo gratuito**, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a f) deve essere pubblicato; la gratuità non può derivare dalla rinuncia al compenso da parte dell'incaricato, ma deve essere stabilita da un atto generale pubblicato in "Amministrazione trasparente"
- per i **dirigenti in servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza** (in posizione di comando, distacco o fuori ruolo), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio
- tutti i dirigenti hanno **l'obbligo di comunicare** alla propria amministrazione di appartenenza i dati patrimoniali e reddituali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013

6.5.3 Schemi standard

[Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 497/2025](#)

6.6 4.5 Performance (art. 20)

6.6.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Performance**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

1. "**Sistema di misurazione e valutazione della performance**": deve essere pubblicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. "**Piano della Performance**": deve essere pubblicato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**. Per gli Enti Locali deve essere pubblicato anche il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**.
3. "**Relazione sulla Performance**": deve essere pubblicata la **Relazione sulla performance**. Per gli Enti Locali, la Relazione può essere unificata al Rendiconto della gestione.
4. "**Ammontare complessivo dei premi**": devono essere pubblicati **in tabella** l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
5. "**Dati relativi ai premi**": devono essere pubblicati **in tabella**:
 - i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio;
 - la distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi e il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.6.2 Devi sapere che

- la sottosezione "**Benessere organizzativo**" è stata abrogata ad opera dell'art. 19 del D.lgs. n. 97/2016
- il **Piano della Performance** (di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del D.lgs. n. 150/2009) è assorbito nel **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022; la struttura e le modalità redazionali del PIAO sono definite dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022
- il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6, comma 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113

- a seguito dell'abrogazione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000 — che prevedeva l'unificazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della performance nel PEG — si è stabilita la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione e il PIAO; pertanto **per gli Enti Locali il PEG deve essere pubblicato separatamente dal PIAO**
- per gli **enti locali**, le prescrizioni di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 non sono di diretta ed immediata applicazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto
- per gli **enti locali**, la **Relazione sulla performance può essere unificata al Rendiconto della gestione** di cui all'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 74/2017
- la sotto sezione "Performance" del PIAO deve essere monitorata secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, e dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022
- i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi e ai dati relativi ai premi devono essere pubblicati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013

6.6.3 Schemi, modelli, fac-simile

[Schema pubblicazione ammontare complessivo dei premi](#)

[Schema pubblicazione dati sui premi](#)

6.6.4 Schemi standard

[Allegato 6 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.7 4.6 Attività e procedimenti (art. 35)

6.7.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Attività e procedimenti**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

- "**Tipologie di procedimento**": devono essere pubblicati, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013, i dati relativi a tutte le tipologie di procedimento di propria competenza disciplinate ai sensi della legge n. 241/1990, organizzati in un unico elenco contenente le informazioni indicate di seguito.
- "**Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati**": devono essere pubblicati i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Con riferimento alle **tipologie di procedimento**, l'elenco deve contenere le seguenti informazioni:

#	Informazione da pubblicare
1	Una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
2	L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
3	L'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (ove diverso dal precedente), con recapiti telefonici, casella di posta elettronica istituzionale e nome del responsabile
4	Per i procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti da allegare, modulistica necessaria (compresi i fac-simile per le autocertificazioni), uffici a cui rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso
5	Le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
6	Il termine per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
7	I procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso
8	Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato e i modi per attivarli
9	Il link di accesso al servizio on line, ove già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione
10	Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013
11	Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, le modalità per attivarlo e i relativi recapiti

6.7.2 Devi sapere che

- gli obblighi di pubblicazione relativi alle tipologie di procedimento sono disciplinati dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013; quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati dall'art. 35, comma 3 del medesimo decreto
- per ciascuna tipologia di procedimento occorre mantenere una scheda tabellare completa e aggiornata: il formato tabellare non è solo una scelta grafica, ma la modalità indicata da ANAC per rendere i dati consultabili, esportabili e riutilizzabili

- nei procedimenti ad istanza di parte l'amministrazione può richiedere l'uso di moduli o formulari solo se li ha previamente pubblicati sul proprio sito istituzionale; se la modulistica non è pubblicata, il procedimento deve comunque poter essere avviato
- se l'interessato presenta l'istanza senza utilizzare i moduli pubblicati, l'amministrazione non può respingerla per questo solo motivo: deve invece chiedere l'integrazione della documentazione entro un termine congruo
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, nell'ottica della semplificazione, sono intervenute le seguenti modifiche all'art. 35 del D.lgs. n. 33/2013:
- **è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento**, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile (comma 1, lettera c)
- **è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction** effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lettera n), abrogata dall'art. 30 del D.lgs. n. 97/2016
- **è stato soppresso l'obbligo di pubblicare** le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione digitale e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (comma 3, lettere b) e c)

6.7.3 Schemi, modelli, fac-simile

[Schema di pubblicazione – Tipologie di procedimento](#)

[FAQ ANAC – Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi, art. 35 D.lgs. n. 33/2013](#)

6.7.4 Schemi standard

[Allegato 11 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.8 4.7 Provvedimenti (art. 23)

6.8.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Provvedimenti**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

- "**Provvedimenti organi di indirizzo politico**"
- "**Provvedimenti dirigenti amministrativi**"

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di entrambe le sottosezioni è **semestrale** e riguarda gli **elenchi dei provvedimenti finali** adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, non la pubblicazione integrale dei provvedimenti.

Per entrambe le sottosezioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere b) e d) del D.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati gli elenchi dei provvedimenti con particolare riferimento a quelli relativi a:

- **scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), fermo restando il rinvio agli obblighi specifici sui contratti pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e alle deliberazioni ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023, come successivamente aggiornate;
- **accordi stipulati dall'amministrazione** con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6.8.2 Devi sapere che

- a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 del D.lgs. n. 97/2016 all'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, **sono stati abrogati gli obblighi di pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali** relativi ad autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera; sebbene la legge n. 190/2012, all'art. 1, commi 16, lett. a) e d), continui a fare riferimento alla trasparenza di tali procedimenti, l'ANAC — con deliberazione n. 1310/2016 — ha chiarito che detti obblighi devono ritenersi abrogati per difetto di coordinamento normativo
- per gli accordi di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), rientrano negli elenchi gli **accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti**, i **protocolli d'intesa** e le **convenzioni**, anche quando non prevedono il pagamento di somme di denaro; non vanno invece ricondotti a questa sottosezione i contratti, che seguono gli obblighi propri di "**Bandi di gara e contratti**"

- se l'amministrazione sceglie di pubblicare elenchi di provvedimenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall'art. 23, deve collocarli nella sottosezione "**Altri contenuti - Dati ulteriori**", nel rispetto della riservatezza, inserendo nella sottosezione "**Provvedimenti**" un collegamento alla pagina in cui sono pubblicati
 - resta ferma la possibilità di esercitare il **diritto di accesso civico generalizzato** ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5-bis del D.lgs. n. 33/2013
 - per i **comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, come definiti dall'art. 1, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è possibile assolvere alla pubblicazione degli atti in elenchi mediante la **pubblicazione integrale dei corrispondenti provvedimenti**, nel rispetto della riservatezza dei dati e della qualità della pubblicazione ai sensi degli artt. 6, 7 e 7-bis del D.lgs. n. 33/2013, come chiarito dall'aggiornamento 2018 al PNA di cui alla deliberazione ANAC n. 1074/2018
 - per i chiarimenti operativi dell'Autorità si rinvia alle [FAQ ANAC sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi](#)
-

6.8.3 Schemi standard

[Allegato 7 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.9 4.8 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

6.9.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

- "**Criteri e modalità**": devono essere pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. Rientrano in tale obbligo sia gli atti normativi (leggi e regolamenti) che gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione degli stessi.
- "**Atti di concessione**": devono essere pubblicati, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di **importo superiore a € 1.000,00**, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 1, comma 128 della Legge n. 124/2017. I dati devono essere organizzati annualmente in un unico elenco, pubblicato con modalità di facile consultazione e, se utile, con collegamenti alle pagine web in cui sono disponibili i relativi provvedimenti finali, contenente le seguenti informazioni:

#	Informazione da pubblicare
1	Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario
2	Importo del vantaggio economico corrisposto
3	Norma o titolo a base dell'attribuzione
4	Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
5	Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
6	Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, devono essere pubblicati anche i **dati consolidati di gruppo**.

6.9.2 Devi sapere che

- l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 ricomprende i provvedimenti volti a sostenere un soggetto pubblico o privato accordandogli un **vantaggio economico diretto o indiretto** mediante l'erogazione

di incentivi o agevolazioni che comportano sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, di importo superiore a mille euro, come chiarito dalla deliberazione ANAC n. 468/2021 e dalle [FAQ ANAC sugli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013](#)

- **non rientrano** nell'obbligo di pubblicazione i compensi dovuti dalle amministrazioni a imprese e professionisti privati come **corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture**: l'art. 26 riguarda esclusivamente le somme corrisposte a soggetti individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario (deliberazione ANAC n. 468/2021, che ha superato l'orientamento delle precedenti deliberazioni n. 59/2013 e n. 618/2019)
- devono essere pubblicati, a titolo esemplificativo: sussidi (contributi economici di natura assistenziale), indennizzi (contributi economici solidali), premi, contributi volti a incentivare attività di pubblico interesse, sovvenzioni in senso stretto (contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato); **non devono essere pubblicati** gli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari
- rientrano nell'obbligo, quando superano la soglia di € 1.000,00 e hanno un valore economico definito a priori per legge, anche gli incentivi all'uso di fonti rinnovabili e i titoli che certificano risparmi energetici; restano invece fuori i titoli il cui valore economico non sia predeterminato e sia definito solo successivamente tramite mercato o contrattazione bilaterale
- i progetti di investimento pubblico (PIP) vanno pubblicati in questa sottosezione quando consistono nella concessione di incentivi o contributi a imprese o privati; se l'incentivo costituisce anche aiuto di Stato, la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve l'obbligo di pubblicazione e nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" va inserito il link alla sezione trasparenza del Registro
- la pubblicazione degli atti di concessione costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la pubblicazione deve avvenire **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, e **in ogni caso prima della liquidazione delle somme** oggetto del beneficio (art. 26, comma 3)
- la pubblicazione deve essere effettuata a cura dell'**amministrazione competente ad adottare il provvedimento di concessione finale**
- qualora l'amministrazione provveda a **modificare o revocare** un atto di concessione, le informazioni già pubblicate non devono essere sostituite, ma soltanto **integrate** da apposita comunicazione che dia atto delle avvenute modificazioni
- **non devono essere pubblicati gli atti contabili di impegno e di liquidazione** con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (sono escluse, ad esempio, le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa)
- **le amministrazioni non devono pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di concessione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute

ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati; in tali casi è necessario oscurare anche i dati da cui si possano ricavare indirettamente tali informazioni

- il **mancato adempimento** degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, a cui si applica la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 163 della Legge n. 160/2019 (decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione
- il D.lgs. n. 97/2016 è intervenuto sul comma 3 dell'art. 26 **eliminando la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile** dei dirigenti per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione; lo stesso decreto, all'art. 43, ha altresì **abrogato** l'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica), obbligo da ritenersi assorbito dagli artt. 26 e 27
- il **terzo interessato** può rilevare la mancata pubblicazione degli atti di concessione, anche al fine di agire in giudizio per il risarcimento dei danni da ritardo, ove integrate le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013

Obblighi di trasparenza per i soggetti beneficiari (Legge n. 124/2017)

Ai sensi dei commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017, i soggetti che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere di **importo superiore a € 10.000,00** nell'anno precedente, da parte di pubbliche amministrazioni, società controllate o partecipate, sono tenuti a rendere pubbliche tali informazioni. I soggetti interessati sono:

1. associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus, fondazioni e associazioni in senso generico
2. imprese

Le **modalità e scadenze** di adempimento si differenziano a seconda della natura del soggetto:

1. **associazioni, fondazioni e Onlus**: pubblicazione sul proprio sito internet entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento agli importi percepiti nell'anno precedente
2. **imprese**: pubblicazione nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, al consolidato
3. **cooperative sociali** che svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.lgs. n. 286/1998: pubblicazione trimestrale nei propri siti internet o portali digitali dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per attività di integrazione, assistenza e protezione sociale

Il Consiglio di Stato, con parere del 28 marzo 2018, ha precisato che: lo svolgimento dei controlli spetta agli **enti eroganti**; l'obbligo decorre dall'anno 2018 con prima pubblicazione entro il 28 febbraio 2019; la sanzione della **restituzione delle somme** si applica alle sole imprese e non alle associazioni/fondazioni.

Il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto i commi 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 125-sexies all'art. 1 della Legge n. 124/2017. In particolare, il comma 125-ter dispone che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta:

- una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti**, con un minimo di € 2.000,00
- la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza: **restituzione integrale del beneficio** ai soggetti eroganti

Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia, ai sensi della Legge n. 689/1981 in quanto compatibile.

6.9.3 Schemi standard

[Allegato 8 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.10 4.9 Bilanci (art. 29)

6.10.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Bilanci**" e si compone delle seguenti sottosezioni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 33/2013:

Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti, e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.10.2 Devi sapere che

- a seguito dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2026, i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 che trasmettono i dati relativi ai bilanci alla corrispondente banca dati nazionale di cui all'Allegato B al D.lgs. n. 33/2013 assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 mediante la pubblicazione, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa; per gli enti tenuti alla trasmissione, il riferimento operativo è la **BDAP - Banca dati delle amministrazioni pubbliche**
- per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi si deve far riferimento agli schemi contenuti nel **Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica**

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 (G.U. n. 139 del 16 giugno 2016), recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi"

- le **Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali** adottano e pubblicano un sistema di indicatori semplici, denominato "**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**", che allegano al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013
-

6.10.3 Schemi standard

[Allegato 9 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.11 4.10 Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

6.11.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Controlli e rilievi sull'amministrazione**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

1. "**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**": devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 27 del D.lgs. n. 97/2016;
2. la **Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni** (art. 14, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 150/2009)
3. il **Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance** (art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009)
4. l'**attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione** rilasciata dall'Organismo di valutazione
5. gli **altri atti conclusivi** adottati dall'Organismo di valutazione, con indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
6. "**Organi di revisione amministrativa e contabile**": devono essere pubblicate le **relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
7. "**Corte dei conti**": devono essere pubblicati tutti i **rilievi della Corte dei conti** ancorché non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

Ambito soggettivo di applicazione

L'obbligo si applica a:

- **soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 1:** pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001 e Autorità Amministrative indipendenti
- **soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2:** enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico
- **soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3:** società partecipate ed enti di diritto privato non in controllo pubblico

Qualora un obbligo di pubblicazione non sia applicabile, va inserita nella relativa sottosezione la dicitura:

"L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione". L'ente deve inoltre specificare nella sezione "Amministrazione trasparente" se è soggetto tenuto all'obbligo ex art. 31, parzialmente tenuto, o non tenuto.

Schema dei dati da pubblicare

Sottosezione OIV o organismo analogo (per gli enti tenuti)

Documento	Aggiornamento	Riferimento normativo
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), D.lgs. n. 150/2009
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. a), D.lgs. n. 150/2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati)	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013

Per ciascun documento devono essere indicati i seguenti **dati identificativi**, da replicare per ogni atto pubblicato. I documenti vanno pubblicati con indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti:

Campo	Descrizione	Formato
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del documento	Data — GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL

Sottosezione Organi di revisione amministrativa e contabile

Documento	Aggiornamento	Riferimento normativo
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013

Per ciascuna relazione devono essere indicati i seguenti **dati identificativi**:

Campo	Descrizione	Formato
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione	Data — GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL (testo, max 256 caratteri)

Sottosezione Corte dei conti

Documento	Aggiornamento	Riferimento normativo
Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e dei loro uffici	Tempestivo	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013

Per ciascun rilievo devono essere indicati i seguenti **dati**, da replicare per ogni rilievo presente:

Campo	Descrizione	Formato
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del rilievo della Corte dei conti	Data — GG/MM/AAAA
Oggetto	Atto oggetto del rilievo	Valore vincolato: <i>Organizzazione / Attività / Entrambe</i>
Documento	Link al documento sui rilievi della Corte dei conti	URL (testo, max 256 caratteri)

Nota ANAC sulle attestazioni OIV: l'Autorità non ha predisposto uno schema specifico per le attestazioni OIV, in quanto l'obbligo può essere assolto tramite collegamento ipertestuale all'applicativo ANAC per l'acquisizione delle attestazioni, oppure tramite pubblicazione del documento digitalizzato.

6.11.2 Devi sapere che

- gli obblighi relativi al **Documento di validazione della Relazione sulla Performance** e alla **Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione**, disciplinati rispettivamente dall'art. 14, comma 4, lettere a) e c) del D.lgs. n. 150/2009, **non sono di immediata applicazione agli enti locali**, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 74/2017; tuttavia, qualora l'ente sia dotato di un OIV o il regolamento che regola il funzionamento dell'organismo di valutazione lo preveda, gli stessi dovranno essere presenti nelle rispettive sezioni
- gli obblighi della sottosezione si applicano anche agli **enti dotati di Nucleo Interno di Valutazione (NIV)**
- con riferimento agli "altri atti degli organismi indipendenti di valutazione", l'ANAC — con deliberazione n. 1310/2016, paragrafo 6.4 — ha chiarito che assumono rilievo gli **atti conclusivi** adottati dagli Organismi di valutazione, quali, a titolo esemplificativo: la relazione annuale sullo stato del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità; la validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009; l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza

- l'**attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione** rilasciata dall'Organismo di valutazione era precedentemente inserita nella sottosezione "Disposizioni generali" – "Atti generali"; a seguito della modifica operata dall'art. 27 del D.lgs. n. 97/2016 all'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, deve essere pubblicata nella presente sottosezione
 - in caso di **assenza di rilievi** della Corte dei conti, al fine di facilitare il lavoro di attestazione dell'organismo di valutazione, si suggerisce di inserire una dicitura indicante "**Nessun rilievo presente alla data del XX/XX/XXXX**"
-

6.11.3 Schemi, modelli, fac-simile

Fac simile schema standard "Controlli e rilievi"

6.11.4 Schemi standard

Allegato 3 alla deliberazione ANAC n. 495/2024 come integrato e modificato dall'allegato 2 alla deliberazione ANAC n. 481/2025

6.12 4.11 Servizi erogati (art. 32)

6.12.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Servizi erogati**" e, a norma dell'Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2016, si compone delle seguenti sottosezioni:

1. "**Carta dei servizi e standard di qualità**": deve essere pubblicata la carta dei servizi o un documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. La carta può consistere in un unico documento oppure, in base alle funzioni, alle dimensioni e all'organizzazione dell'ente, essere articolata in più documenti distinti per materia o per articolazione organizzativa.
 2. "**Class action**": devono essere pubblicate, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 4, commi 2 e 6 del D.lgs. n. 198/2009:
 3. la notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio;
 4. la sentenza di definizione del giudizio;
 5. le misure adottate in ottemperanza alla sentenza.
 6. "**Costi contabilizzati**": devono essere pubblicati i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo per ciascun servizio erogato, sia agli utenti finali sia intermedi, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 279/1997. A fini operativi, occorre prima individuare annualmente i servizi erogati e poi pubblicare i costi riferiti a ciascun servizio con una distinzione per annualità, così da rendere leggibile l'andamento nel tempo.
 7. "**Liste di attesa**": devono essere pubblicati in tabella i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D.lgs. n. 33/2013. **L'obbligo si applica esclusivamente agli enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario.**
 8. "**Servizi in rete**": devono essere pubblicati i dati risultanti dalla rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, ivi incluse le statistiche di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), come integrato e modificato dall'art. 8, comma 1 del D.lgs. n. 179/2016.
-

6.12.2 Devi sapere che

- delle cinque sottosezioni elencate, solo le seguenti sono soggette ad attestazione da parte dell'Organismo di valutazione: "Carta dei servizi e standard di qualità", "Class action", "Costi contabilizzati", "Liste di attesa" e "Servizi in rete"
- l'obbligo riguarda sia le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, compresi gli enti locali, sia i gestori di servizi pubblici che erogano effettivamente tali servizi, a prescindere dalla natura giuridica e dal modello organizzativo adottato
- nella sottosezione **"Class action"**, **nel caso in cui non ricorra l'eventualità di ricorsi in giudizio, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza**
- nella sottosezione **"Costi contabilizzati"**, ai fini della corretta comprensione dell'obbligo, per "servizi" si intendono le funzioni elementari, finali e strumentali cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione, aggregate nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali, secondo la definizione di cui all'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 279/1997. I costi vanno pubblicati nel loro complesso, senza distinguere tra costi del personale e altri costi sostenuti per il servizio
- nella sottosezione **"Liste di attesa"**, **nel caso di amministrazioni non appartenenti al SSN, è necessario dare evidenza di tale circostanza attraverso apposita dichiarazione**
- con riferimento al **coordinamento tra gli obblighi di trasparenza del D.lgs. n. 33/2013 e gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati** di cui alla deliberazione ARERA n. 444/2019, l'ANAC — con deliberazione n. 803/2020 — ha stabilito che laddove l'amministrazione pubblici sul proprio sito istituzionale i dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti in conformità alla delibera ARERA n. 444/2019, l'obbligo di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33/2013 può intendersi attuato anche mediante l'inserimento nella sottosezione "Servizi erogati" del **collegamento ipertestuale** alla distinta sezione in cui tali dati sono resi disponibili, nel rispetto della qualità delle informazioni ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto
- sul punto sono disponibili anche le [FAQ ANAC in materia di trasparenza sull'art. 32 del D.lgs. n. 33/2013](#)

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.12.3 Schemi standard

[Allegato 10 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.13 4.12 Pagamenti dell'amministrazione (art. 4-bis e art. 36)

6.13.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Pagamenti dell'amministrazione**" e si compone delle seguenti sottosezioni:

1. "**Dati sui pagamenti**": ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati i dati sui pagamenti dell'amministrazione, consentendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2. "**Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale**": per gli Enti del SSN, ai sensi dell'art. 41, comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, consentendone la consultazione in forma sintetica e aggregata in relazione alla tipologia di spesa, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. "**Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti**": devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 29 del D.lgs. n. 97/2016:
4. l'**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
5. l'**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**, entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce
6. l'**ammontare complessivo dei debiti** (somma degli importi delle fatture scadute) e il **numero delle imprese creditrici**, con cadenza annuale e trimestrale
7. "**IBAN e pagamenti informatici**": devono essere pubblicate le informazioni relative alle modalità di pagamento accettate dall'ente, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni della deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022.

L'ANAC, con deliberazione n. 495/2024, successivamente modificata dalla deliberazione n. 481/2025, ha definito uno **schema standard obbligatorio** per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei dati da pubblicare nella sottosezione "**Pagamenti dell'amministrazione**" – "**Dati sui pagamenti**". Lo schema richiede la

pubblicazione dei **dati identificativi del pagamento**, con aggiornamento **trimestrale**, secondo i campi e i valori vincolati indicati di seguito:

Campo	Contenuto richiesto
Ambito temporale di riferimento - anno	Anno di riferimento del pagamento, in formato numerico a quattro cifre
Ambito temporale di riferimento - trimestre	Trimestre di riferimento, con valore 1, 2, 3 o 4
Categoria di spesa	Valore vincolato tra "uscite correnti" e "uscite in conto capitale"
Tipologia di spesa	Valore vincolato coerente con la categoria di spesa
Importo	Importo del singolo pagamento per ciascun beneficiario nel trimestre di riferimento
Beneficiario	Valore vincolato tra "Persona fisica", "Altro soggetto pubblico e privato" e "Soggetto estero"

Le **tipologie di spesa** previste dallo schema sono:

Categoria	Tipologie ammesse
Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi; contributi in conto esercizio; interessi passivi; altre spese per attività finanziarie; altre spese correnti
Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali; investimenti in beni immateriali; investimenti in attività finanziarie; contributi in conto capitale; altre spese in conto capitale

6.13.2 Devi sapere che

- **l'omessa pubblicazione dei dati sui pagamenti** di cui all'art. 4-bis, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del medesimo decreto; analoga sanzione si applica al mancato assolvimento dell'obbligo da parte degli enti del SSN, ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis, secondo periodo
- lo schema standard sui **dati identificativi del pagamento** si applica ai soggetti di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013; nella sottosezione è opportuno dare evidenza se l'ente è soggetto tenuto all'obbligo, soggetto tenuto parzialmente all'obbligo o soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis
- ove l'obbligo non sia compatibile con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione o dell'ente, la sottosezione deve riportare una dichiarazione espressa di non applicabilità, ad esempio: **"L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione"**

- per la produzione del prospetto sui dati dei pagamenti, lo schema ANAC di cui alla deliberazione n. 495/2024, come modificata dalla deliberazione n. 481/2025, prevede il raccordo con il **Piano dei conti finanziario** di cui all'Allegato 6.1 del D.lgs. n. 118/2011; in particolare:

Tipologia dello schema ANAC	Voce del Piano dei conti finanziario
Acquisto di beni e di servizi	U.1.03.00.00.000
Contributi in conto esercizio	U.1.04.00.00.000
Interessi passivi	U.1.07.00.00.000
Altre spese per attività finanziarie	U.1.08.00.00.000
Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.00.000; U.2.02.02.00.000; U.2.02.04.00.000; U.2.02.05.00.000
Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.00.000; U.2.02.06.00.000
Investimenti in attività finanziarie	U.3.01.00.00.000
Contributi in conto capitale	U.2.03.00.00.000
Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000

- le **modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti** sono definite dal DPCM 22 settembre 2014 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2014), integrato dalle circolari MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015 e n. 22 del 22 luglio 2015; l'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento; sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile in quanto oggetto di contestazione o contenzioso
- per **"imprese creditrici"** si intendono tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi i singoli professionisti, secondo un'interpretazione coerente dell'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013
- alle amministrazioni che non adempiono agli obblighi di pubblicazione dell'indicatore di tempestività (annuale e trimestrale) e dell'ammontare complessivo dei debiti si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 862, lett. a) della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), ovvero gli obblighi di accantonamento al **"Fondo di garanzia debiti commerciali"**, calcolato nella misura massima del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (art. 1, comma 868 della Legge n. 145/2018)
- con riferimento alla sottosezione **"IBAN e pagamenti informatici"**, la deliberazione ANAC n. 77/2022 distingue gli obblighi di pubblicazione in base alla natura del soggetto:

Tipologia di soggetto	Cosa pubblicare
Pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, autorità di sistema portuale, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali, enti pubblici economici nell'elenco ISTAT	Data di adesione a pagoPA; eventuali altri metodi di pagamento non integrati con pagoPA (F24, SDD, altri servizi previsti per legge, pagamento per cassa)
Società in controllo pubblico ex D.lgs. n. 175/2016 (escluse le quotate)	Data di adesione a pagoPA; altri metodi di pagamento non integrati eventualmente utilizzati
Gestori di servizi pubblici, società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato ex art. 2-bis, commi 2, lett. c) e 3 del D.lgs. n. 33/2013	Data di adesione a pagoPA; altri metodi di pagamento non integrati eventualmente utilizzati
Enti pubblici economici ex art. 2-bis, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 non inclusi nell'elenco ISTAT e soggetti non destinatari del CAD	Codici IBAN o codici identificativi del conto di pagamento; codici identificativi del pagamento da indicare per il versamento

- **è fatto divieto** a tutti i soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito, al fine di evitare bonifici non integrati con il sistema; in via residuale e temporanea, qualora si sia ancora in attesa dell'integrazione con pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e della Ragioneria dello Stato, può essere pubblicato il codice IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate
- l'**Agenzia per l'Italia digitale**, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gestisce il sito "**Soldi pubblici**" (soldipubblici.gov.it), che consente l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per tipologia di spesa e ambito temporale, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013
- a seguito dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2026, i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito "**Soldi pubblici**" assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 4-bis pubblicando, nella sezione "**Amministrazione trasparente**" del proprio sito istituzionale, il collegamento al predetto sito

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.13.3 Schemi, modelli, fac-simile

Fac simile "Ammontare complessivo dei debiti"

Fac simile schema standard "Dati sui pagamenti"

6.13.4 Schemi standard

Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 495/2024 come integrato e modificato dall'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 481/2025

Allegato 4 alla deliberazione ANAC n. 497/2025

6.14 4.13 Bandi di gara e contratti

6.14.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in “**Amministrazione trasparente**” - “**Bandi di gara e contratti**”.

Con la digitalizzazione della vita dei contratti pubblici le pubblicazioni sono effettuate attraverso trasmissione diretta alla **BDNCP** dei dati e informazioni indicati all’art. 10 della deliberazione dell’ANAC n. 261/2023 e con la seguente:

- pubblicazione dei **documenti relativi alla programmazione triennale degli acquisti di lavori e servizi e forniture**, attraverso il link <https://www.serviziopubblici.it/SPInApp/it/homepage.page> al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Servizio contratti pubblici (SCP)”, nel quale le amministrazioni redigono/trasmettono **il Programma triennale ed elenchi annuali dei lavori e il Programma triennale degli acquisti di servizi e forniture**
- pubblicazione, in riferimento al CIG della **singola procedura di affidamento/gara**, del link alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (BDNCP) dell’ANAC interoperabile con le **Piattaforme di Approvvigionamento Digitale**. Il collegamento deve consentire un accesso diretto ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto.

La regola operativa è: trasmissione tempestiva dei dati alla BDNCP tramite piattaforme digitali certificate e pubblicazione in “Amministrazione trasparente” del link alla scheda del contratto. Restano sul sito dell’amministrazione i documenti e le informazioni non raccolti dalla BDNCP ma richiesti dall’allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 264/2023, come aggiornato dalla deliberazione n. 601/2023.

INFORMAZIONI ULTERIORI DA PUBBLICARE

Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano le informazioni indicate nell’allegato 1 alla Deliberazione dell’ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come sostituito dall’allegato 1 alla Deliberazione dell’ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023. Sul punto sono utili anche le [FAQ ANAC sulla pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture](#).

Come illustrato dalle seguenti tabelle, possiamo distinguere le pubblicazioni di atti di carattere generale e atti specifici per singola procedura.

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE		
Denominazione sottosezione I Livello SOTTO-SEZIONE “Bandi di gara e contratti”		
Riferimento normativo	Contenuto dell’obbligo	Aggiornamento
Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA ed enti concedenti per l’automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione alla piattaforma “Servizio contratti pubblici (SCP)” della: * la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori * la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione , l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l’iscrizione al sistema.	Tempestivo
Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Atti eventualmente adottati recanti l’elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi	
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Elenco annuale dei progetti finanziati , con indicazione: * del CUP * importo totale del finanziamento, * le fonti finanziarie, * la data di avvio del progetto * lo stato di attuazione finanziario e procedurale Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Annuale

ATTI E DOCUMENTI DISTINTAMENTE PER OGNI SINGOLA PROCEDURA			
SOTTO-SEZIONE “Bandi di gara e contratti”			
Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio , la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA, sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: * Delibera a contrarre * Bando/ avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara * Capitolato speciale * Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo
Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo

Trasparenza dei contratti pubblici		
Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art.30, co.2; art.31, co.1e2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le	Tempestivo

verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: * **Relazione sulla scelta della modalità** di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; * **Motivazione qualificata** richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. **Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022** La documentazione è disponibile al seguente link: [{:target="_blank"}](https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica)

Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo
	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata , entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali	Tempestivo

	guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	
Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1. avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici 2. interventi , ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento ; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa ; 3) elenco prezzi unitari , con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto , ove stipulato.	Tempestivo

Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo
----------------------------	--	---	------------

6.14.2 Devi sapere che

• Link a piattaforme digitali certificate

Se alcuni dati o documenti sono già pubblicati su una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, la stazione appaltante può pubblicare in “Amministrazione trasparente” un link alla piattaforma al posto della duplicazione integrale, purché la pagina sia liberamente accessibile a chiunque e rispetti qualità, completezza, aggiornamento e durata della pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

• Affidamenti diretti

Per gli affidamenti diretti, oltre al link alla BDNCP, l'unico documento da pubblicare in “Amministrazione trasparente” è la **decisione/delibera a contrarre**, secondo l'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 264/2023.

• Procedure di Somma Urgenza e Protezione Civile

Le Stazioni Appaltanti, all'atto della richiesta del CIG devono **comunicare il link alla pagina del proprio sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti relativi all'affidamento**: verbale di somma urgenza, provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna/avvio lavori, contratto (Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023)

• Comunicazione all'ANAC dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d'opera.

Le comunicazioni relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera devono essere effettuate in via telematica alla BDNCP tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le comunicazioni inviate con modalità diverse non sono ricevibili.

Per le **varianti in corso d'opera di valore superiore al 10% nei contratti sopra soglia**, la documentazione deve essere resa disponibile tramite un **link ipertestuale alla sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Varianti in corso d'opera"**, secondo le indicazioni del **Comunicato ANAC sulle modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera**.

Per gli appalti di beni e servizi, in assenza di specifiche disposizioni normative, per le varianti in corso d'opera devono essere resi disponibili il progetto (di unico livello) e la relazione del RUP.

• Procedure di Finanza di Progetto (D.lgs. 36/2023)

Lo specifico obbligo di pubblicazione del **provvedimento conclusivo della valutazione delle proposte del privato** sul sito istituzionale dell'ente concedente (art. 193, co. 2) è assolto tramite la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” sottosezione “**Bandi di gara e contratti**”. Potrebbe essere necessario pubblicare, se non il provvedimento integrale, almeno gli estremi del provvedimento (data, numero di protocollo, oggetto, ufficio, destinatario).

- **Accordi tra Amministrazioni (Art. 7, co. 4, D.lgs. 36/2023)**

Trattandosi di **contratti esclusi senza acquisizione di CIG** (Delibera ANAC n. 584/2023), la trasparenza è assolta ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 nella sottosezione “**Provvedimenti**” di “**Amministrazione Trasparente**”. È necessario pubblicare gli elenchi degli accordi stipulati, aggiornati semestralmente, con almeno numero, denominazione, oggetto e ufficio responsabile.

- **Appalti/Concessioni Aggiudicati tra SA/Enti Concedenti con Diritto Esclusivo**

Non trovano piena applicazione le regole ordinarie di trasparenza (artt. 37 e 28). Le SA possono comunque decidere di pubblicare in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo un criterio di compatibilità, la struttura proponente, l'oggetto, l'affidatario, l'importo e gli estremi della decisione di avvio.

- **Contratti Gratuiti (Artt. 8, 13 e 134, D.lgs. 36/2023)**

Non trovano piena applicazione le regole ordinarie di trasparenza (artt. 37 e 28). Le SA possono comunque decidere di pubblicare in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo un criterio di compatibilità, la struttura proponente, l'oggetto, l'affidatario e gli estremi della decisione di avvio.

- **Servizi legali e notarili**

Gli incarichi di difesa in giudizio, arbitrato, conciliazione o consulenza legale preparatoria a tali procedimenti, quando rientrano nei contratti esclusi di cui all'art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, richiedono comunque l'acquisizione del CIG. La trasparenza si assolve quindi pubblicando in “Bandi di gara e contratti” il link alla BDNCP relativo allo specifico contratto.

Gli incarichi di consulenza legale residuali conferiti come lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, ad esempio pareri pro veritate non collegati a un contenzioso, vanno invece pubblicati in “Consulenti e collaboratori” ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, anche tramite link alla banca dati PerlaPA quando i dati sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per i servizi notarili, compresa la compravendita qualificata come servizio legale escluso, la pubblicazione operativa da assicurare è il link alla BDNCP nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, dato che è comunque prevista l’acquisizione del CIG.

- Con riferimento alla **protezione dei dati personali** contenuti nelle pubblicazioni fatte mediante BDNCP, l’ANAC con il [Comunicato del Presidente del 3 luglio 2024](#), ha chiarito che:
- la responsabilità è in capo alle amministrazioni che effettuano la trasmissione dei dati
- è stata attivata una procedura attraverso la quale i RUP possono effettuare segnalazioni all’Autorità per rimuovere eventuali dati personali fossero stati pubblicati.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, e restano pubblicate per almeno **cinque anni**, salvo i diversi termini previsti dallo stesso art. 8, comma 3.

6.15 4.14 Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

6.15.1 Contenuto dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Pianificazione e governo del territorio**" e non ha ulteriori sottosezioni.

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati:

- **gli atti di governo del territorio**, quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione e le loro varianti (comma 1)
- **la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione** delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, nonché delle proposte che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse (comma 2)

Le **FAQ ANAC sull'art. 39** chiariscono che le premialità edificatorie comprendono, ad esempio, trasferimenti di cubatura e volumetria, perequazione edilizia, compensazione edilizia e altre premialità edilizie riconosciute a fronte di utilità pubbliche.

La pubblicazione degli atti definitivi di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.15.2 Devi sapere che

- **i piani urbanistici**, generali o attuativi, comunque denominati, nonché le loro varianti **restano pubblicati finché producono effetti**: la pubblicazione non è limitata a 5 anni
- l'obbligo di pubblicazione della documentazione relativa ai procedimenti di variante urbanistica (art. 39, comma 2) **decorre sin dalla presentazione al Comune della proposta di variante**, e non solo dalla data della deliberazione di adozione della proposta selezionata dall'amministrazione
- per ciascun atto di pianificazione, tutta la documentazione inerente il procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica deve essere **resa disponibile nella stessa pagina o allo stesso link**, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 800/2021

- **la mancata pubblicazione della documentazione relativa al procedimento di variante** di cui all'art. 39, comma 2 non comporta l'inefficacia degli atti; in tali casi rileva l'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013, che disciplina la responsabilità ordinaria per mancata pubblicazione
 - a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, che ha soppresso gli obblighi di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), **non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria** gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 1310/2016
 - rientrano tra gli atti di governo del territorio soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013 anche il **Documento programmatico preliminare** contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i **Piani delle attività estrattive** (Piani cave e torbiere), come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 1310/2016
 - non rientra invece in questo obbligo il **Piano del commercio su aree pubbliche**, perché disciplina l'attività commerciale e non costituisce un atto di pianificazione urbanistica o di governo del territorio
-

6.15.3 Schemi standard

[Allegato 13 alla deliberazione ANAC n. 495/2024](#)

6.16 4.15 Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

6.16.1 Contenuti dell'obbligo

Il presente obbligo si trova in "**Amministrazione trasparente**" – "**Interventi straordinari e di emergenza**" e non ha ulteriori sottosezioni.

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013, le pubblicazioni sono effettuate in formato tabellare come di seguito indicato:

Intervento straordinario e di emergenza	Provvedimenti adottati che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tutte le pubblicazioni della presente sezione devono essere aggiornate **tempestivamente**, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

6.16.2 Devi sapere che

- le amministrazioni beneficiarie di **erogazioni liberali a sostegno del contrasto dell'emergenza epidemiologica** devono pubblicare i documenti di rendicontazione redatti secondo il modello fornito dal comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020, integrato dal comunicato del 7 ottobre 2020, elaborato di concerto con il MEF:
- [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29/07/2020](#)
- [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 ottobre 2020](#)
- ai fini della massima trasparenza, **le amministrazioni che non hanno ricevuto donazioni liberali per far fronte all'emergenza sanitaria dovrebbero pubblicare nella sezione una dichiarazione che conferma lo stato di fatto**

6.16.3 Schemi standard

Allegato 14 alla deliberazione ANAC n. 495/2024